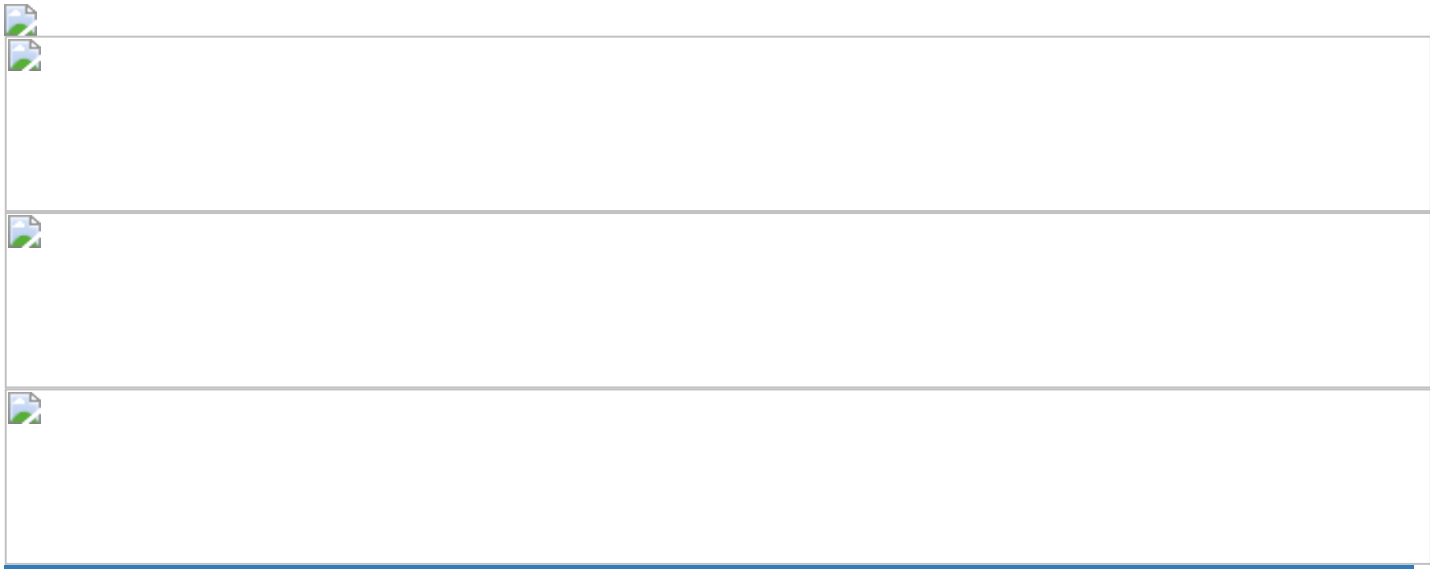


Дело № 1-53/2022 (1-1349/2021;)

Номер дела: **1-53/2022 (1-1349/2021;)**

УИН: **14RS0035-01-2021-011409-25**

Дата начала: **31.05.2021**

Дата рассмотрения: **09.03.2022**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Дмитриева Лидия Валерьевна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Пивовар М.В.		
Защитник (адвокат)	Сердюков С.Б.		
Представитель потерпевшего	Павлов В.С., Новгородова А.Н., Смирнова Н.А., Татаринов Д.В., Гоголев Н.М.		
Представитель потерпевшего	Трофимов А.Н.		
Представитель потерпевшего	Ранчинский Г.А.		
Представитель потерпевшего	Окороков А.Г.		
Представитель потерпевшего	Мошанло Р.А.		
Представитель потерпевшего	Билюкин А.В., Попова М.В.		
Представитель потерпевшего	Ануфриев А.А.		
Представитель потерпевшего	Быков Д.А.		

Представитель потерпевшего	Зимичев И.А., Зимичева Е.И.		
Представитель потерпевшего	Кузаков В.В.		
ПРОКУРОР	Юрченко Е.С.		
ПРОКУРОР	Кардашевская Р.В.		
	Курбонов Савриддин Мехридинович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.05.2021
Передача материалов дела судье			01.06.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		28.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	06.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	20.07.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		17.08.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		14.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		15.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		14.10.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		20.10.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		15.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		17.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		08.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		09.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.01.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.01.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		09.02.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		05.03.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		09.03.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			21.03.2022

Приговор

КОПИЯ

14RS0035-01-2021-011409-25

Дело № 1-53/2022 (№ 1-1349/2021)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 09 марта 2022 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе

председательствующего судьи Дмитриевой Л.В.,

при секретарях Узнаеве М.С., Сокольниковой Е.В., Стручковой М.К.,

с участием

государственных обвинителей Юрченко Е.С., Кардашевской Р.В.,

потерпевших ФИО29, ФИО28, ФИО27, ФИО42, ФИО34, Потерпевший №2, ФИО24, ФИО39, ФИО9, ФИО41, Потерпевший №1, ФИО18, ФИО21,

гражданских истцов ФИО27, ФИО42,

подсудимого – гражданского ответчика ФИО2,

его защитника-адвоката Сердюкова С.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ____ в ___

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 в период с ____ из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение, совершил ряд умышленных тяжких преступлений против собственности в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, при следующих обстоятельствах.

ФИО11, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь гражданином ФИО56, при этом постоянно проживая на территории Российской Федерации в ____ Республики Саха (Якутия), будучи официально нетрудоустроенным, с ____ года избрав в качестве постоянного источника дохода осуществление ремонтных работ в жилых и нежилых помещениях, в том числе в строящихся объектах на территории ____ обоснованно предполагал о постоянном наличии различных дорогостоящих электроинструментов, инженерного и технического оборудования, необходимых для производства строительных работ, хранящихся в помещениях строящихся объектов и котельных, а также о наличии электроинструментов в гаражах. Кроме того, из личного опыта, полученного в длительный период времени выполнения ремонтных работ ФИО11 был осведомлен о том, что в ночное время работники на строящемся объекте отсутствуют, а его охрана осуществляется работником из обособленного специально предназначенного помещения, расположенного на территории того же строящегося объекта, при этом сами объекты охранной сигнализацией не оборудованы, а хранение строительных инструментов и оборудования, в силу их громоздкости и невозможности постоянной транспортировки к месту выполнения работ и обратно, осуществляется путем их складирования в специально отведенных для этих целей внутренних помещениях строящихся объектов с временно установленными дверьми с запирающими устройствами, не обеспечивающими должного уровня защиты от незаконного проникновения.

В неустановленное следствием время, но до ____, у ФИО11, находящегося в неустановленном месте, но на территории ____, неудовлетворенного своим материальным положением, с целью его улучшения и получения постоянного, незаконного источника дохода, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное материальное обогащение путем совершения хищений дорогостоящих строительных электроинструментов, инженерного и технического оборудования из строящихся объектов, также котельных и гаражей, расположенных на территории ____.

Располагая указанной информацией, обоснованно предполагая об обстоятельствах осуществления охраны и хранения дорогостоящих строительных электроинструментов и оборудования на строящихся объектах, расположенных на территории ____, ФИО11, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, осознавая, что без дополнительного организатора и соучастников - исполнителей запланированных им преступлений реализовать свой преступный замысел самостоятельно не сможет, в неустановленное следствием время, но до ____, обладая характерными качествами лидера и умением произвести впечатление авторитетного лица, решил создать организованную, устойчивую, сплоченную преступную группу с постоянным составом членов группы и распределением в ней ролей участников преступлений.

Во исполнение своих преступных планов ФИО11 как организатор преступной группы решил вовлечь в качестве организатора и исполнителя, тем самым объединиться в организованную преступную группу со своим знакомым ФИО12, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не имеющим постоянного источника дохода, с которым у него сложились тесные дружеские и доверительные отношения. С этой целью ФИО11 в период с ____, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля марки и модели «Toyota Allex», по пути следования в неустановленном следствием месте по территории ____, предложил находящемуся вместе с ним в указанном автомобиле ФИО12 войти в состав организованной преступной группы под их общим руководством, изложил свой план преступных действий, предусматривающий выполнение каждым из них определенных функций, при этом ФИО11 определил себе и ФИО12 роли организаторов и исполнителей, заключающиеся в непосредственном совершении тайных хищений чужого имущества с незаконным проникновением в помещения и иные хранилища.

В вышеуказанный период времени ФИО12, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля марки и модели «Toyota Allex», по пути следования в неустановленном следствием месте по территории ____, будучи осведомленным о преступных целях организованной преступной группы, о незаконном характере ее действий, направленных на тайные хищения чужого имущества с незаконным проникновением в помещения и иные хранилища, разделяющий с ФИО11 общие криминальные взгляды и убеждения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим и желая их наступления, не имея постоянного источника дохода, стремясь улучшить свое материальное положение, из возникших корыстных побуждений, добровольно согласился на предложение ФИО11 Так лицо ФИО12 вступил с ФИО11 как в предварительный преступный сговор, так и в состав созданной ими организованной преступной группы, впоследствии принимал активное участие в совершаемых преступлениях и выполнял все необходимые противоправные действия в соответствии с общим преступным планом.

Далее ФИО11 и ФИО12, осознавая, что привлечение в созданную ими организованную преступную группу в качестве дополнительного организатора и исполнителя последнего является недостаточным для реализации их преступного умысла, направленного на тайные хищения чужого имущества решили привлечь в состав организованной ими преступной группы дополнительных соучастников - исполнителей запланированных преступлений. С этой целью ФИО11 для привлечения в состав организованной преступной группы дополнительных участников - исполнителей поручил ФИО12 приискать последних из числа лиц, с которыми у того сложились дружеские доверительные отношения. Во исполнение указания ФИО11 подыскать иных соучастников – исполнителей преступлений ФИО12, осознавая, что для успешного функционирования

организованной преступной группы необходимы дополнительные участники - исполнители, в указанный период времени решил привлечь в состав организованной преступной группы ФИО2, заслужившего его личное доверие за период длительных дружеских отношений.

Далее ФИО11 и ФИО12 в период с ____, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля марки и модели «Toyota Allex», припаркованного возле футбольного поля, расположенного рядом с домом № по ____, вместе с ФИО13, предложили последнему войти в состав организованной преступной группы под руководством ФИО11 и ФИО12, изложили общий план преступных действий, предполагающий выполнение каждым из них определенных функций, довели сведения о том, что ФИО11 и ФИО12 определили себе роли организаторов и исполнителей, а ФИО2 - роль исполнителя, заключающуюся в непосредственном совершении тайных хищений чужого имущества с незаконным проникновением в помещения и иные хранилища.

В указанный период времени ФИО2, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля марки и модели «Toyota Allex», припаркованного возле футбольного поля, расположенного рядом с домом № по ____, разделяющий с ФИО11 и ФИО12 общие криминальные взгляды и убеждения, будучи осведомленным о преступных целях организованной преступной группы, о незаконном характере ее действий, направленных на тайные хищения чужого имущества с незаконным проникновением в помещения и иные хранилища, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим и желая их наступления, не имея постоянного источника дохода, стремясь улучшить свое материальное положение, из возникших корыстных побуждений, добровольно согласился на предложение указанных лиц. Таким образом, ФИО2 вступил с ФИО11 и ФИО12 как в предварительный преступный сговор, так и в состав созданной ФИО11 и ФИО12 организованной преступной группы, впоследствии принимал активное участие в совершаемых преступлениях и выполнял все необходимые противоправные действия в соответствии с общим преступным планом.

В период с ____ ФИО11 и ФИО12, осознавая, что привлечение в созданную ими организованную преступную группу в качестве исполнителя ФИО2 является недостаточным для реализации их преступного умысла, направленного на тайные хищения чужого имущества, решили привлечь в состав организованной ими преступной группы в качестве дополнительного соучастника - исполнителя запланированных им преступлений Свидетель № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поддерживающего дружеские доверительные отношения с ФИО12

Далее ФИО11 и ФИО12 в период с ____, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля марки и модели «Toyota Allex», припаркованного возле футбольного поля, расположенного рядом с домом № по ____, предложили находящемуся вместе с ними в указанном автомобиле Свидетель № 1 войти в состав организованной преступной группы под руководством ФИО11 и ФИО12 При этом ФИО11 и ФИО12 изложили Свидетель № 1 общий план преступных действий, предусматривающий выполнение каждым из них определенных функций, довели сведения о том, что ФИО11 и ФИО12 определили себе роли организаторов и исполнителей, а ФИО2 и Свидетель № 1 - роли исполнителей, заключающиеся в непосредственном совершении тайных хищений чужого имущества с незаконным проникновением в помещения и иные хранилища.

В период с ____ Свидетель №1, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля марки и модели «Toyota Allex», припаркованного возле футбольного поля, расположенного рядом с домом № по ____, будучи осведомленным о преступных целях организованной преступной группы, о незаконном характере ее действий, направленных на тайные хищения чужого имущества с незаконным проникновением в помещения и иные хранилища, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим и желая их наступления, не имея постоянного источника дохода, стремясь улучшить свое материальное положение, из возникших корыстных побуждений, разделяющий с ФИО11 и ФИО12 общие криминальные взгляды и убеждения, добровольно согласился на предложение последних. Таким образом, Свидетель № 1 вступил с ФИО11,

ФИО12 и ФИО13 как в предварительный преступный сговор, так и в состав созданной ФИО11 и ФИО12 организованной преступной группы, впоследствии принимал активное участие в совершаемых преступлениях и выполнял все необходимые противоправные действия в соответствии с общим преступным планом.

Таким образом, в один из неустановленных дней в период с ____ ФИО2, а также ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 заранее объединились в устойчивую организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений против собственности на территории ____. Деятельность участников организованной преступной группы заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений носила согласованный характер и была направлена на достижение поставленной общей преступной цели, согласно распределенных ролей.

ФИО11, ФИО12 в период с ____, находясь на территории ____, являясь организаторами и руководителями организованной преступной группы, согласно разработанному ими плану определили, что они лично при совершении каждого из преступлений будут осуществлять общее руководство действиями созданной ими организованной преступной группы, распределили роли каждого из членов организованной преступной группы, выбирали дату совершения преступлений и объект преступного посягательства, координировали и контролировали лично действия участников организованной преступной группы во время и на местах непосредственного совершения преступлений, непосредственно участвовали при совершении преступлений, что позволяло им быть информированными о ходе и результатах совершаемых ими преступлений и иметь возможность своевременно принимать решения в зависимости от сложившихся обстоятельств посредством предоставления личных транспортных средств и осуществления управления ими, обеспечивали доставление членов организованной группы к месту совершения преступления и их вывоз с похищенным обратно, а также использовали личные транспортные средства для вывоза похищенного на места его сбыта, обеспечили участников организованной преступной группы орудиями преступлений, необходимыми для проникновения в помещения, осуществляли поиск покупателей похищенных строительных инструментов и оборудования, получали от покупателей похищенного денежные средства, которые в качестве преступного дохода хранили и распределяли между участниками организованной преступной группы.

В вышеуказанный период времени, находясь на территории ____, ФИО11 и ФИО12, осознавая необходимость принятия мер конспирации всеми участниками организованной преступной группы для исключения вероятности быть разоблаченными, определили следующее. Непосредственное совершение преступлений осуществлять только в ночное, темное время суток, при этом поручили всем участникам организованной преступной группы самостоятельно подобрать одежду удобную для передвижения по строительным объектам и перемещения похищенных громоздких и тяжелых строительных электроинструментов и оборудования, использовать тканевые перчатки, чтобы не оставлять на месте преступлений следы рук и осветительные приборы для осуществления точечного освещения на местах совершения хищений, в дневное время суток производить предварительную проверку и осмотр на месте запланированного преступления для его беспрепятственного совершения и во избежание возникновения непредвиденных ситуаций, способствующих их изобличению сотрудниками полиции во время непосредственного совершения преступлений.

Согласно отведенной роли исполнителей в составе организованной преступной группы ФИО2, а также Свидетель № 1 умышленно, из корыстных побуждений в определенное ФИО11 и ФИО12 время совершения для каждого из преступлений выезжали на места совершения преступлений, лично принимали участие в хищениях со строящихся объектов, определенных последними, соблюдали меры конспирации, а именно использовали одежду удобную для передвижения по строительным объектам и перемещения похищенного имущества, тканевые перчатки, чтобы не оставлять на месте преступлений следы рук и осветительные приборы для осуществления точечного освещения на местах совершения хищений, лично осуществляли погрузку похищенного имущества в транспортное средство

под управлением ФИО11, часть денежных средств в качестве преступного дохода, которыми распоряжались по своему усмотрению.

Организованность данной преступной группы в составе ФИО11, ФИО12, ФИО15, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и ФИО2 заключалась в предварительном объединении их для совершения преступлений; в организации, тщательном планировании и подготовке преступлений; в приискании объектов преступлений; в четком функциональном распределении между собой ролей, выражающемся в строгом определении для каждого участника объема преступных действий, что позволило организованной преступной группе функционировать в течение продолжительного времени.

Устойчивость организованной преступной группы выразилась в стабильности и сплоченности ее состава, тесной взаимосвязи между ее членами, общей преступной цели, наличии доверительных отношений, взаимных интересов, единства образа жизни и взглядов участников на совершение преступлений, обусловленной жаждой наживы, в высоком уровне организованности; согласованности их действий при подготовке и совершении каждого преступления, в постоянстве способов и методов преступной деятельности, а также в продолжительном периоде времени совместной преступной деятельности, то есть до того момента, пока их незаконная преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Организованная преступная группа в составе ФИО11, ФИО12, Свидетель №1 и ФИО2, действовавших согласованно разработанному организаторами преступной группы ФИО11 и ФИО12 плану и четкому распределению между собой ролей, применяя меры конспирации, действуя умышленно из корыстных побуждений, совершили ряд умышленных тяжких преступлений, связанные с хищением чужого имущества.

1 эпизод – кража имущества ООО «ТеплоГаз+»

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, организованной группой при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1, в период с ____ до ____ совершили тайное хищение имущества, принадлежащего ООО «ТеплоГаз +», с незаконным проникновением в помещение в строящемся ____.

В период с ____ до ____ года ФИО11 и ФИО12, являясь организаторами созданной ими организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в помещениях строящегося ____ хранятся дорогостоящие строительные электроинструменты, инженерное и техническое оборудование, из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решили совершить их тайное хищение вместе с ФИО13, а также Свидетель №1 в составе организованной группы.

В период с ____ до ____ ФИО11, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, довел до членов организованной преступной группы ФИО12, Свидетель № 1 и ФИО2 сведения о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения. Тогда же ФИО11 и ФИО12 определили, что для тщательной подготовки к запланированному преступлению, необходимо осуществить предварительную проверку и осмотр на месте нахождения строящегося ____. С этой целью ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы в указанный период времени на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» прибыл к строящемуся дому № ____, где произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно для работника охраны проникнуть на территорию строящегося объекта через ограждающий ее забор.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с

ФИО13, а также с ФИО12, Свидетель № 1 в период с ____ до ____ на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» под управлением ФИО11 прибыли к строящемуся дому ____. Далее, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану, ФИО2, а также ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1, проникнув на территорию указанного строящегося объекта, проследовали в подъезд № на третий этаж указанного строящегося дома, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери помещения умышленно незаконно проникли в указанное помещение, откуда в вышеуказанный период времени из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили сварочный аппарат постоянного тока «Форсаж-200» стоимостью ___ рублей, комплект дополнительных аксессуаров к сварочному аппарату «Форсаж» стоимостью ___ рублей ___ коп., перфоратор «Bosch GBH 240» стоимостью ___ коп., углошлифовальную машину «GWS 22-230 H Россия» стоимостью ___ рублей, гвоздозабивательный инструмент по бетону «Toua GSN 40 B» стоимостью 29 500 рублей, принадлежащие ООО «ТеплоГаз+», причинив тем самым ООО «Теплогаз+» материальный ущерб на общую сумму ___ коп.

С похищенным имуществом ФИО2, а также ФИО11, ФИО12 и ФИО16, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

2 эпизод – кража имущества ООО «Стрела»

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 в период с ____ до ____ совершили тайное хищение имущества, принадлежащего ООО «Стрела», с незаконными проникновением в помещение в строящемся ____.

В период с ____ до ____ ФИО11 и ФИО12, являясь организаторами созданной ими организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в помещениях строящихся домов хранятся дорогостоящие строительные электроинструменты, инженерное и техническое оборудование из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решили совершить их тайное хищение вместе с Курбоновым и Свидетель №1 в составе организованной группы.

С этой целью ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы в период с ____, передвигаясь на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» по улицам ____, приискал в качестве объекта планируемого преступления строящийся ____, и произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно проникнуть на территорию строящегося объекта через ограждающий ее забор. В тот же период времени ФИО11, ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, довели до членов организованной преступной группы ФИО2 и Свидетель № 1 сведения о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО13, а также с ФИО12, Свидетель № 1 в период с ____ до ____ на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» под управлением ФИО11 прибыли к строящемуся дому № по ____, заранее определенного ФИО11 и ФИО12 в качестве объекта хищения. Далее, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану ФИО11, ФИО12, Свидетель № 1 и ФИО2, проникнув на территорию указанного строящегося объекта, проследовали на второй этаж указанного строящегося здания, где путем свободного доступа незаконно проникли в помещение, откуда в вышеуказанный период времени из корыстных побуждений, с целью

незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили газовые котлы «Viessmann vitopend 100-w» в количестве 5 штук стоимостью за 1 штуку ___ руб., общей стоимостью ___ руб., принадлежащие ООО «Стрела», причинив тем самым ООО «Стрела» материальный ущерб на общую сумму ___ руб.

С похищенным имуществом ФИО2, ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

3 эпизод – кража имущества ООО «ТеплоГаз+»

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 в период с ____ до ____ совершили тайное хищение имущества, принадлежащего ООО «ТеплоГаз+», с незаконным проникновением в помещение в строящемся ____.

В период с ____ до ____ ФИО11 и ФИО12, являясь организаторами созданной ими организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в помещениях строящегося ____ хранятся дорогостоящие строительные электроинструменты, инженерное и техническое оборудование из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решили совершить их тайное хищение вместе с ФИО13 и Свидетель №1 в составе организованной группы.

В период с ____ до ____ ФИО11 и ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, довели до членов организованной преступной группы ФИО2 и Свидетель № 1 сведения о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения. Тогда же ФИО11 и ФИО12 определили, что для тщательной подготовки к запланированному преступлению необходимо осуществить предварительную проверку и осмотр на месте нахождения строящегося ____. С этой целью ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы в период с ____ до ____ на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» прибыл к строящемуся дому № ____, где произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно для работника охраны проникнуть на территорию строящегося объекта через ограждающий ее забор.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО12, Свидетель №1 и ФИО13 в период с ____ до ____ на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» под управлением ФИО11 прибыли к строящемуся дому ____. Далее, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану, ФИО2,ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1, проникнув на территорию указанного строящегося объекта, проследовали в подъезд № на третий этаж указанного строящегося дома, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери помещения умышленно незаконно проникли в указанное помещение, откуда в вышеуказанный период времени из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили аппарат плазменной резки «Airhold» стоимостью ___ руб., принадлежащий ООО «ТеплоГаз+», причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму ___ руб.

С похищенным имуществом ФИО2, ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

4 эпизод – кража имущества ООО «Строй Энерго»

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО186 ФИО187 и ФИО189. в период с ____ до ____ совершили тайное хищение имущества, принадлежащего ООО «Строй Энерго» с незаконным проникновением в иное хранилище – на участок территории строящегося ____.

В период с ____ до ____ ФИО11 и ФИО12, являясь организаторами созданной ими организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в ином хранилище – на участке территории строящегося ____ на трубах теплотрассы установлены инженерное и техническое оборудование, из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решили совершить их тайное хищение вместе с ФИО13 и Свидетель №1 в составе организованной группы.

В указанный период времени ФИО11 и ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, довели до членов организованной преступной группы ФИО2 и Свидетель №1 сведения о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения. Тогда же ФИО11 и ФИО12 определили, что для тщательной подготовки к запланированному преступлению необходимо осуществить предварительную проверку и осмотр на месте нахождения иного хранилища – участка территории строящегося ____. С этой целью ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы, в указанный период времени на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» прибыл к строящемуся дому № по ____, где произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно проникнуть в иное хранилище - участок территории строящегося объекта через ограждающий ее забор.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО11, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО12, Свидетель №1 и ФИО13 в период с ____ до ____ на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» под управлением ФИО11 прибыли к строящемуся дому № по ____. Далее, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану, ФИО2, ФИО11, ФИО12 и Свидетель №1 незаконно проникли в иное хранилище - на участок территории строящегося ____, откуда в из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения путем демонтажа с труб теплотрасс умышленно тайно похитили задвижки стальные ___ в количестве 3 штук стоимостью 1 штуки ___ коп., общей стоимостью ___ коп., задвижки стальные ___ (К) в количестве 3 штук стоимостью 1 штуки ___ коп., общей стоимостью ___ коп., кран шаровой стальной ___ Titan в количестве 10 штук стоимостью 1 штуки ___ коп., общей стоимостью ___ коп., кран шаровой ___ фланцевый м в количестве 8 штук стоимостью 1 штуки ___ коп., общей стоимостью ___ коп., принадлежащие ООО «Строй Энерго», причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму ___.

С похищенным имуществом ФИО2, ФИО11, ФИО12, Свидетель №1 скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

5 эпизод – кража имущества ООО «ТеплоГаз+» и ФИО24

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель №1, в период с ____ года до ____ совершили тайное хищение имущества, принадлежащего ООО «ТеплоГаз+» и ФИО24, с незаконным проникновением в помещение в строящемся ____.

В период с ____ до ____ ФИО11 и ФИО12, являясь организаторами созданной ими организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в помещениях строящегося ____ хранятся дорогостоящие строительные электроинструменты,

инженерное и техническое оборудование, из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решили совершить их тайное хищение вместе с ФИО13 и Свидетель №1 в составе организованной группы.

В указанный период времени ФИО11 и ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, довели до членов организованной преступной группы ФИО2 и Свидетель №1 сведения о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения. Тогда же ФИО11 и ФИО12 определили, что для тщательной подготовки к запланированному преступлению необходимо осуществить предварительную проверку и осмотр на месте нахождения строящегося ____. С этой целью ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы в указанный период времени на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» прибыл к строящемуся дому ____, где произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно для работника охраны проникнуть на территорию строящегося объекта через ограждающий ее забор.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО11, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО12, Свидетель №1 и ФИО13 в период с ____ года до ____ года на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» под управлением ФИО11 прибыли к строящемуся дому № микрорайона ____. Далее, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану, ФИО11, ФИО12, Свидетель № 1 и ФИО2, проникнув на территорию указанного строящегося объекта, проследовали в подъезд № на второй этаж указанного строящегося дома, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва тросового замка двери помещения, обозначенную надписью «Сантехники», умышленно незаконно проникли в указанное помещение, откуда в вышеуказанный период времени из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили перфоратор «Makita» стоимостью ___ рублей, перфоратор «Bosch GBH 240» стоимостью ___ коп., лазерный нивелир «___/1» стоимостью ___ рублей, гвоздезабивательный пистолет по бетону «Toua GSN40B» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ООО «ТеплоГаз+», причинив тем самым материальный ущерб ООО «ТеплоГаз+» на общую сумму ___ коп. Далее, продолжая свои преступные действия, направленные на тайное хищение чужого имущества ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО12, Свидетель №1 и ФИО13 в указанный период времени проследовали на третий этаж того же строящегося объекта, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери помещения, обозначенную надписью «Оконщики», умышленно незаконно проникли в указанное помещение, откуда из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили перфоратор «Bosch GBH-2-26 DRF» в количестве 2 штук стоимостью 1 штуки ___ рублей общей стоимостью ___ рублей, строительный уровень в количестве 2 штук стоимостью 1 штуки ___ рублей общей стоимостью ___ рублей, принадлежащие ФИО24, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на общую сумму ___ рублей.

С похищенным имуществом ФИО2, Свидетель №1, ФИО11, ФИО12 скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

6 эпизод – кража имущества ООО «Алексив», ООО «АЭБ Капитал» и ООО «Сахаэлторг»

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 в период с ____ года до ____ совершили тайное хищение имущества, принадлежащего ООО «Алексив», ООО «Сахаэлторг», ООО «АЭБ Капитал», с незаконным проникновением в помещение в с троящемся ____.

В период с ____ до ____ ФИО11 и ФИО12, являясь организаторами созданной ими организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в помещениях строящегося ____ хранятся дорогостоящие строительные электроинструменты, инженерное и техническое оборудование, из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решили совершить их тайное хищение вместе с ФИО13 и Свидетель №1 в составе организованной группы.

В указанный период времени ФИО11 и ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, довели до членов организованной преступной группы ФИО2 и Свидетель №1 сведения о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения. Тогда же ФИО11 и ФИО12 определили, что для тщательной подготовки к запланированному преступлению необходимо осуществить предварительную проверку и осмотр на месте нахождения строящегося ____. С этой целью ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы в указанный период времени на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» прибыл к строящемуся дому № ____, где произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно для работника охраны проникнуть на территорию строящегося объекта через ограждающий ее забор.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО12, Свидетель № 1 и ФИО13 в указанный период времени на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» под управлением ФИО11 прибыли к строящемуся дому ____. Далее, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану ФИО2, Свидетель №1, ФИО11, ФИО12, проникнув на территорию указанного строящегося объекта, проследовали в подъезд № на третий этаж указанного строящегося дома, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери помещения, обозначенную надписью «Вентиляционщики», умышленно незаконно проникли в указанное помещение, откуда из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили перфоратор «Bosch GBH 3-28 E» стоимостью ___ рублей, шуруповерт «Bosch GSR 1800-L» стоимостью ___ рублей, углошлифовальную машину «Makita GA5034» в количестве 2 штук стоимостью 1 штуки ___ рублей, общей стоимостью ___ рублей, принадлежащий ООО «Алексив», причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму ___ руб. Также ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО13, Свидетель №1, ФИО12 в указанный период времени, находясь на третьем этаже вышеуказанного строящегося объекта, проследовали к помещению, обозначенному надписью «Штукатурщики», где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери, умышленно незаконно проникли в указанное помещение, откуда из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили бетоноотделочную машину «Raimondi Supertitina» стоимостью ___ рублей, диск затирочный ___ см к бетоноотделочной машине «Raimondi» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ООО «АЭБ Капитал», причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму ___ руб. Также ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО12, ФИО13, Свидетель № 1 в указанный период времени, находясь на третьем этаже вышеуказанного строящегося объекта, проследовали к помещению без надписи, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери, умышленно незаконно проникли в указанное помещение, откуда с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили перфоратор «Bosch GBH 2-28» стоимостью ___ рублей, перфоратор «Bosch GBH 2-26» в количестве 2 штук стоимостью за 1 штуку ___ рублей, общей стоимостью ___ рублей, перфоратор «Makita HR 2470» стоимостью ___ рублей, углошлифовальную машину «Bosch GWS 22-230 JH» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ООО «Сахаэлторг», причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму ___ руб.

С похищенным имуществом ФИО2, Свидетель №1, ФИО11, ФИО12 скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

7 эпизод – кража имущества Потерпевший №1 и ООО «Стрела»

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 в период с ____ до ____ совершили тайное хищение имущества, принадлежащего Потерпевший № 1 и ООО «Стрела», с незаконным проникновением в помещение в строящемся ____.

В период с ____ до ____ ФИО11 и ФИО12, являясь организаторами созданной ими организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в помещениях строящихся домов хранятся дорогостоящие строительные электроинструменты, инженерное и техническое оборудование из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решили совершить их тайное хищение вместе с ФИО13 и Свидетель №1 в составе организованной группы.

С этой целью ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы в указанный период времени, передвигаясь на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» по улицам ____, приискал в качестве объекта планируемого преступления строящийся ____, и произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно проникнуть на территорию строящегося объекта через ограждающий ее забор. В тот же период времени ФИО11 и ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, довели до членов организованной преступной группы ФИО2 и Свидетель № 1 сведения о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 в указанный период времени на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» под управлением ФИО11 прибыли к строящемуся дому № по ____, заранее определенного ФИО11 и ФИО12 в качестве объекта хищения. Далее, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану ФИО2, ФИО11, ФИО12 и Свидетель №1, проникнув на территорию указанного строящегося объекта, проследовали на шестой этаж указанного строящегося здания, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери умышленно незаконно проникли в помещение, предназначенное для временного пребывания работников стройки и хранения электроинструментов, находящееся на шестом этаже строящегося ____, откуда из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили шуруповерт «Bosch GSR 18-2 Li Plus» с серийным номером ___ в комплекте с тремя батарейками и 1 зарядным устройством в тканевом чехле черно-синего цвета стоимостью ___ рублей, шуруповерт «Bosch GSR 18-2 Li Plus» с серийным номером ___ в комплекте с двумя батарейками с индикаторами и 1 зарядным устройством в пластиковом чехле темно-синего цвета стоимостью ___ рублей, шуруповерт «Metabo BS 18 LT» в комплекте с двумя батарейками с индикатором, 1 зарядным устройством в чехле темно-зеленого цвета стоимостью 9 000 рублей, углошлифовальную машину «Makita» стоимостью ___ рублей, перфоратор «Bosch 20-24D» с серийным номером ___ стоимостью ___ рублей, принадлежащие Потерпевший № 1, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на общую сумму ___ рублей.

Также ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель №1 в указанный в период времени, находясь на шестом этаже вышеуказанного строящегося объекта, откуда из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили газовые котлы «Viessmann vitopend 100-w» в количестве 4 штук стоимостью

за 1 штуку ___ руб. общей стоимостью ___ руб., принадлежащие ООО «Стрела», причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму ___ руб.

С похищенным имуществом ФИО2, ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

8 эпизод – кража имущества ФИО34 (исключен признак значительности)

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 в период с ____ до ____ совершили тайное хищение имущества, принадлежащего ФИО34, с незаконным проникновением в помещение в строящемся здании школы № без номера, расположенном по ____.

В период с ____ до ____ ФИО11 и ФИО12, являясь организаторами созданной ими организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в помещениях строящихся домов хранятся дорогостоящие строительные электроинструменты, инженерное и техническое оборудование из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решили совершить их тайное хищение вместе с ФИО13 и Свидетель №1 в составе организованной группы.

С этой целью ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы в указанный период времени, передвигаясь на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» по улицам ____, приискал в качестве объекта планируемого преступления строящееся административное здание без номера, расположенное по ____ и произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно проникнуть на территорию строящегося здания через ограждающий ее забор. В тот же период времени ФИО11 и ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, довели до членов организованной преступной группы ФИО2 и Свидетель № 1 о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО12, Свидетель № 1 и ФИО13 в указанный период времени на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» под управлением ФИО11 прибыли к строящемуся административному зданию школы № без номера по ____, заранее определенного ФИО11 и ФИО12 в качестве объекта хищения. Далее, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану ФИО2, ФИО11, ФИО12, Свидетель № 1, проникнув на территорию указанного строящегося здания, проследовали на второй этаж указанного строящегося здания, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери умышленно незаконно проникли в помещение, предназначенное для временного пребывания работников стройки и хранения электроинструментов, находящееся на втором этаже строящегося административного здания школы № без номера, расположенного по ____, откуда из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили перфоратор «Bosch GBH 26 DRE» стоимостью ___ рублей, углошлифовальную машину «Bosch» стоимостью ___ рублей, электродрель «Makita 6501» стоимостью ___ рублей, электродрель «Makita» стоимостью ___ рублей, электрозаклепочник «Time Proof» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ФИО34, причинив тем самым последнему материальный ущерб на общую сумму ___ руб.

С похищенным имуществом ФИО2, Свидетель №1, ФИО11, ФИО12 скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

9 эпизод – кража имущества Потерпевший №2, ФИО24, ООО «Аквапласт-10»
(исключен признак значительности по Потерпевший №2)

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 в период с ____ года до ____ совершили тайное хищение имущества, принадлежащего Потерпевший № 2, ФИО24, ООО «Аквапласт-10», с незаконным проникновением в помещение в строящемся ____.

В период с ____ до ____ ФИО11 и ФИО12, являясь организаторами созданной ими организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в помещениях строящихся домов хранятся дорогостоящие строительные электроинструменты, инженерное и техническое оборудование из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решили совершить их тайное хищение вместе с ФИО13 и Свидетель №1 в составе организованной группы.

С этой целью ФИО11, действуя в составе организованной преступной группы, в указанный период времени, передвигаясь на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» по улицам ____, приискал в качестве объекта планируемого преступления строящийся ____, произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно проникнуть на территорию строящегося объекта через ограждающий ее забор. В этот же период времени ФИО11 и ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории ____, довели до членов организованной преступной группы ФИО2 и Свидетель № 1 сведения о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 в указанный период времени на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Allex» под управлением ФИО11 прибыли к строящемуся дому № по ____, заранее определенного ФИО11 и ФИО12 в качестве объекта хищения.

Далее в указанный период времени ФИО2, Свидетель № 1, ФИО11, ФИО12, продолжая действовать умышленно в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану, проникнув на территорию строящегося ____, проследовали в подъезд № на второй этаж указанного строящегося здания, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери умышленно незаконно проникли в помещение, расположенное в ____, откуда из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили сварочный инвертор «Brima ARC 200 Север» стоимостью ___ рублей, кабель 8 метров для сварочного инвертора «Brima ARS» стоимостью ___ рублей, углошлифовальную машину «Makita GA 9020» стоимостью ___ рублей, перфоратор «Makita HR 2470» стоимостью ___ рублей, принадлежащие Потерпевший №2, причинив тем самым последнему материальный ущерб на общую сумму ___ руб.

Также ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель №1 в указанный период времени, продолжая находиться на втором этаже вышеуказанного строящегося объекта, проследовали к помещению, обозначенному как ____, где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери, умышленно незаконно проникли в указанное помещение, откуда из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили перфоратор «Bosch GBH 240» стоимостью ___ коп., перфоратор «Bosch GSR 1800 Li» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ФИО24, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на общую сумму ___ коп.

Также ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель №1 в указанный период времени, продолжая находиться в подъезде № того же строящегося объекта, проследовали на первый этаж к помещению, обозначенному как «Бойлерная», где при помощи заранее подготовленного гвоздодера путем срыва проушины навесного замка двери умышленно незаконно проникли в указанное помещение, откуда из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили 2 циркуляционных насоса IPL ___ Германия) стоимостью ___ рублей каждый, общей стоимостью ___ рублей, 2 шаровых крана «___» стоимостью ___ рубля каждый, общей стоимостью ___ рублей, принадлежащие ООО «Аквапласт-10», причинив тем самым ООО «Аквапласт-10» материальный ущерб на общую сумму ___ рублей.

С похищенным имуществом ФИО2, Свидетель №1, ФИО11, ФИО12 скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

10 эпизод – кража имущества ООО «Кинг-95»

ФИО2 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной преступной группы с ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 в период времени с ____ года совершили тайное хищение имущества, принадлежащего ООО «Кинг-95», с незаконным проникновением в помещение в строящемся здании школы №, расположенного по адресу: ____.

____ в период с ____ минут ФИО12, являясь организатором созданной им и ФИО11 организованной преступной группы, достоверно зная из личного опыта о том, что в помещениях строящихся домов хранятся дорогостоящие строительные электроинструменты, инженерное и техническое оборудование из корыстных побуждений, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, решил совершить их тайное хищение вместе с ФИО13 и Свидетель №1 в составе организованной группы.

С этой целью ФИО11 и ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы в указанный период времени, проходя возле строящегося здания школы № , расположенного по адресу: ____, приискал его в качестве объекта планируемого преступления, произвел его наружный визуальный осмотр и окружающей его территории, после чего определил, что имеется реальная возможность незаметно проникнуть на территорию строящегося объекта через ограждающий ее забор. В этот же период времени ФИО11 и ФИО12, находясь возле строящегося здания школы №, расположенного по адресу: ____, довел до членов организованной преступной группы ФИО2 и Свидетель №1 сведения о местонахождении вышеуказанного планируемого объекта совершения хищения.

Во исполнение общего преступного умысла ФИО11 и ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью хищения в составе организованной преступной группы с ФИО13 и Свидетель № 1 в указанный период времени, подойдя к строящемуся зданию школы № , расположенного по адресу: ____, заранее определенного ФИО12 в качестве объекта хищения, продолжая действовать умышленно в составе организованной преступной группы, согласно совместно разработанному преступному плану, при помощи гвоздодера, путем взлома навесного замка двери, умышленно незаконно проникли в помещение комнаты на первом этаже, откуда из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения умышленно тайно похитили перфоратор марки «Hitachi DH 28 PCY» стоимостью ___ рублей, шуруповерт марки «Hilti» стоимостью ___ рублей, шуруповерт марки «Hitachi C7SS» стоимостью ___ рублей, лазерный уровень стоимостью ___ коп., шуруповерт марки «HITACHI C7SS» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ООО «Кинг-95», причинив тем самым ООО «Кинг-95» материальный ущерб на общую сумму ___ коп.

С похищенным имуществом ФИО2, а также ФИО11, ФИО12 и Свидетель № 1 скрылись с места совершения преступления и впоследствии распорядились им по своему

усмотрению.

Совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств объективно свидетельствует о виновности подсудимого ФИО2 в совершении изложенных выше 10 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ. К такому выводу суд пришел исходя из показаний подсудимого, потерпевших и свидетелей, анализа представленных обвинением доказательств, имеющихся в уголовном деле.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158, п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ, признал в полном объеме, согласился дать показания по обстоятельствам дела.

По обстоятельствам дела подсудимый ФИО2 в судебном заседании показал, что в ____ года он познакомился с ФИО58 через друга, вечерами играли в футбол на площадке по ____, он работал в «Гурмане» охранником до ____ часов и потом шел играть в футбол, с ФИО57, он главный, не был знаком, но они его знали. В конце июля либо в августе ФИО62 подъезжал туда, где они играли, после футбола они позвали его в машину и предложили работать вместе, не говорили «воровать», ему было лет ___, он не понимал, давали ему кататься, садиться за руль, ему было интересно. ФИО11 был главным, они уже до него этим занимались. С ФИО65 он вроде тоже в тот день познакомился. Он, ФИО59, ФИО60 и ФИО61 катались, приехали на ____, ФИО63 и ФИО64 сами решали как и куда ехать, каждый день ездили, ему и ФИО66 сказали стоять на «шухере» возле забора, ФИО69 и ФИО70 сами шли туда, потом передавали инструменты всякие, он точно не помнит какие, они относили в машину, они их довозили потом до дома. У ФИО67 и ФИО68 были свои связи куда сбывать инструменты. Он не был в курсе кому они их продавали. Они планировали куда на следующий день ехать, что делать. Точно не помнит, но через некоторое время поехали на ____ мкр., там тоже что-то выносили, им передавали, они относили в машину, стояли смотрели, чтобы никто не увидел. Он никогда не видел кому они продавали, за сколько продавали. Просто когда вместе были, то они все вместе ели в кафе, они платили, либо если им что-то нужно было из одежды, они возили на Столичный рынок, покупали, по 3 или 5 тысяч рублей кроссовки или куртки взяли. Потом также продолжали, на ____ мкр. были 3-4 раза, потом в 6 раз они планировали на ____ мкр. поехать, там насосы были, очень дорогие, как они начали об этом разговаривать и он понял, что это ни к чему хорошему не приведет, в тот же вечер сослался на плохое самочувствие и остался в машине, они сами ходили, взяли насосы, потом им кто-то сказал, что вроде отпечатки остались, потом ФИО83 и ФИО84 эти насосы кому-то продавали и уехали в ____, он и ФИО87 остались в ____, он сидел дома, с ФИО86 не общался, и решил уйти в армию. ФИО82 вернулся, денег нет, пошли по ____, возле церкви, адреса не знает, там совершил последнюю кражу. Он, ФИО88 и ФИО89 зашли и 2 шуруповерта и аппарат какой-то взяли и домой принесли, не знает кому и за сколько продали. Потом ФИО85 приехал, он уже не стал с ними встречаться и уехал в ____, это было в конце октября. Сходил в военкомат, получил повестку и ____ уже убыл в армию, потом уже через полтора месяца услышал, что их приняли. Через некоторое время его брат угорел в машине и его комиссовали из армии, он уехал на родину, потом вернулся в ____, затем приехал в ____, работал, снова уехал в ____ и его оттуда привезли ____ оперативные сотрудники. Дополнительно пояснил, что признает совершение преступлений в составе организованной группы, когда он в нее вступил, ФИО71, ФИО73 и ФИО74 уже в ней были. Лидером был ФИО79, ФИО80, а он и ФИО81 исполнители, где-то постоять, отдать, принести, следить за обстановкой, водил машину. Продажей похищенного он не занимался. Похищенные средства тратили все вместе на еду, одежду купили, один раз он просил у них ___ рублей на лечение мамы, но не получил. Вину признает по всем 10 эпизодам, раскаивается в содеянном, частично возместил ущерб потерпевшим ФИО75, ФИО76, ФИО78 денежными средствами.

По 1 эпизоду преступления суду пояснил, что дату и время точно не помнит, согласен, что в период с ____ года до ____ на ____ мкр. к объекту ____ они приехали после ____ часов ночи вчетвером с ФИО90, ФИО91 и ФИО92, поставили машину чуть дальше от дома, прошли через забор, его оставили возле выхода у забора, чтобы смотреть, чтобы никто не

прошел, через ___ минут вынесли приборы, чтобы он унес в машину. Похитили сварочный аппарат, комплект дополнительных аксессуаров к сварочному аппарату, перфоратор «Bosch GBH 240», углошлифовальную машину, гвоздозабивательный инструмент, на общую сумму ___ коп.

По 2 эпизоду преступления суду пояснил, что согласен с указанием времени в период с ____ до ____ после ____ часов ночи приехали на машине «Toyota Allex», которой управлял ФИО93, к дому № по ____, также забор, был сделан из доски, они знали как пройти на территорию, он шел под домом, взял какое-то железо, тоже стоял возле забора и также они ему принесли газовые котлы, он их оттащил, количество котлов точно не помнит, вроде 5 штук, общей стоимостью ___ руб., данный ущерб не возместил.

По 3 эпизоду преступления суду пояснил, что время и дата верно указаны: в период с ____ до ____ совершили кражу в строящемся ____ микрорайон ____. Подъехали после ____ ночи вчетвером ФИО94, ФИО95, ФИО96 и он. ФИО97 и ФИО98 зашли вдвоем, потом позвали его и ФИО99, они поднялись и взяли инструменты, отнесли их в машину. Украли аппарат плазменной резки стоимостью ___ руб., ущерб не возмещен.

По 4 эпизоду преступления суду пояснил, что в период с ____ до ____ совершили кражу с территории строящегося ____. Также приехали вчетвером на машине «Toyota Allex», зашли сзади, он с ФИО100 стояли смотрели за обстановкой, Камчинов и Джалолов зашли, похитили задвижки стальные, на общую сумму ___. Данный ущерб не возмещен.

По 5 эпизоду преступления суду пояснил, что в период с ____ до ____ совершили кражу в ____. Были также вчетвером, он, ФИО101, ФИО102, ФИО103, приехали на той же машине «Toyota Allex», похитили перфораторы, лазерный нивелир, гвоздезабивательный пистолет, принадлежащие ООО «ТеплоГаз+», на общую сумму ___ рубль ___ коп. Также были похищены перфораторы, строительный уровень, принадлежащие ФИО24, на общую сумму ___ рублей. Ущерб не возместили.

По 6 эпизоду преступления суду пояснил, что в период с ____ до ____ совершили кражу в с троящемся ____. Также приехали на той же машине, были вчетвером, ФИО104 и ФИО105 вскрывали двери, а он с ФИО106 относили похищенное. Там похитили перфоратор «Bosch», шуруповерт «Bosch», углошлифовальные машины «Makita», принадлежащие ООО «Алексив», на общую сумму ___ руб. Также похитили бетоноотделочную машину, диск затирочный, принадлежащие ООО «АЭБ Капитал», на общую сумму ___ руб. Также похитили перфоратор «Bosch», перфоратор «Bosch» в количестве 2 штук, перфоратор «Makita», углошлифовальную машину «Bosch», принадлежащие ООО «Сахаэлторг», причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму ___ руб. Ущерб не возместили.

По 7 эпизоду преступления суду пояснил, что в период с ____ до 08 ____ совершили кражу в строящемся ____. Также вчетвером приехали на машине «Toyota Allex», он на объект не заходил, их дело было относить, были похищены шуруповерт «Bosch» в комплекте с тремя батарейками и 1 зарядным устройством в тканевом чехле черно-синего цвета стоимостью ___ рублей, шуруповерт «Bosch» в комплекте с двумя батарейками с индикаторами и 1 зарядным устройством в пластиковом чехле темно-синего цвета стоимостью ___ рублей, шуруповерт «Metabo» в комплекте с двумя батарейками с индикатором, 1 зарядным устройством в чехле темно-зеленого цвета стоимостью ___ рублей, углошлифовальная машина «Makita» стоимостью ___ рублей, перфоратор «Bosch» стоимостью ___ рублей, принадлежащие Потерпевший №1, на общую сумму ___ рублей. Оттуда же похитили газовые котлы «Viessmann» в количестве 4 штук, общей стоимостью ___ руб., принадлежащие ООО «Стрела». Кому и за сколько продали ему неизвестно.

По 8 эпизоду преступления суду пояснил, что в период с ____ до ____ совершили кражу в строящемся здании школы №, расположенном по ____. ФИО107 и ФИО108 всегда знали куда и как зайти. Похитили перфоратор «Bosch» стоимостью ___ рублей, углошлифовальную машину «Bosch» стоимостью ___ рублей, электродрель «Makita» стоимостью ___ рублей, электродрель «Makita» стоимостью ___ рублей, электрозаклепочник «Time Proof» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ФИО34, на общую сумму ___ руб. Не знает кому и за сколько продавали.

По 9 эпизоду преступления суду пояснил, что в период с ____ до ____ совершили кражу в строящемся ____. Также приехали на машине, оставили машину, вчетвером зашли в подъезд, ездили после ____ ночи. Проникли в помещение в ____, откуда похитили сварочный инвертор «Brima» стоимостью ___ рублей, кабель ___ метров для сварочного инвертора «Brima» стоимостью ___ рублей, углошлифовальную машину «Makita» стоимостью ___ рублей, перфоратор «Makita» стоимостью ___ рублей, принадлежащие Потерпевший №2, на общую сумму ___ руб. Возместил Потерпевший №2 ___ рублей. В помещении № похитили перфоратор «Bosch» стоимостью ___ коп., перфоратор «Bosch» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ФИО24, на общую сумму ___ коп. ФИО112 ущерб не возместил. Там же похитили 2 циркуляционных насоса общей стоимостью ___ рублей, 2 шаровых крана общей стоимостью ___ рублей, принадлежащие ООО «Аквапласт-10», на общую сумму ___ рублей. Похищенное увозили в багажнике.

По 10 эпизоду преступления суду пояснил, что ____ в период с ____ минут совершили кражу из школы №, возле церкви, по адресу: ____, там ФИО111 не было. Были он, ФИО109 и ФИО110, похитили перфоратор марки «Hitachi» стоимостью ___ рублей, шуруповерт марки «Hilti» стоимостью ___ рублей, шуруповерт марки «Hitachi» стоимостью ___ рублей, лазерный уровень стоимостью ___ коп., шуруповерт марки «HITACHI» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ООО «Кинг-95», на общую сумму ___ коп. Ущерб не возмещен.

При проверке показаний на месте от ____ ФИО2 в присутствии защитника указал на места совершения преступлений, а именно: ____ №; ____, СОШ №____ (ранее объект №); ____; ____; ____, и рассказал об обстоятельствах совершения преступлений (т.5, л.д. 58-71).

После оглашения протокола проверки показаний на месте от подсудимого ФИО2 замечаний и дополнений не поступило.

Допрошенный в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи свидетель ФИО11 показал, что ничего не помнит, ранее давал показания, ФИО2 не виноват, кто виноват - те сидят, ФИО2 участия не принимал.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля ФИО11, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в ходе предварительного следствия свидетель ФИО11 показал, что точные даты и время не помнит, но с ____ года по ____ года он вместе с ФИО113 ФИО114, ФИО115 ФИО3, ФИО116, ФИО117 и ФИО118 совершили кражи строительных инструментов, насосов, газовых котлов и других предметов со строящихся объектов и гаражей. Он был руководителем этой группы, так как он решил совершать кражи, все рассказал ФИО12 и он согласился совершать с ним кражи. Людей, которые вместе с ними совершали кражи, то есть ФИО2, Свидетель №1, ФИО47 и ФИО20 находили вместе и предлагали им с ними совершать кражи, они особо не раздумывая соглашались на их предложение, и они говорили им каким образом будут совершать кражи. Кражи совершили, передвигаясь на разных машинах, которые брали в аренду, за рулем всегда сидел он. Бывало так, что на некоторых кражах не было кого-то из них. Двери, замки вскрывали гвоздодерами, кражи совершали в темное время суток, либо поздно вечером, либо ночью, чтобы никто их не видел. Кражи совершали на ____, в районе ____, в районе ____. Все похищенное продавали разным людям, а вырученные деньги тратили вместе. Показания, которые раньше дал в качестве обвиняемого подтвердил полностью, добавить к ним нечего. Сначала совершали кражи вчетвером, то есть с ФИО12, ФИО17 Свидетель №1, на тот момент ФИО119 и ФИО120 с ними не было. Затем в ____ года ФИО2 куда-то уехал, поэтому они пригласили ФИО121 и ФИО122 и продолжили совершать кражи с ними (т.5, л.д. 122-123).

С оглашенными показаниями свидетель ФИО11 согласился, пояснил, что он решал как тратить деньги, ФИО2 катался с ними, а также пояснил, что он ущерб возмещал наличными.

Допрошенный в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи свидетель ФИО12 показал, что ФИО2 принимал участие в некоторых преступлениях, не помнит какие у него были действия.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля ФИО12, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в ходе предварительного следствия свидетель ФИО12 показал, что в период с ____ вместе с ФИО192, ФИО123 и с ФИО193 совершили кражи инструментов и другого имущества со строек, гаражей, организованной преступной группой. Руководителем был ФИО11 Он с ФИО125 организовали преступную группу, точно не помнит, но ____ года. ФИО126 предложил ему совершать кражи со строек, на что он согласился, так как не работал, и не было денег. Он и ФИО127 предложили их общему знакомому ФИО2 совершать с ними кражи, на что он согласился, они ему объяснили, каким образом будут совершать кражи. Затем он и ФИО128 предложили Свидетель №1, их общему знакомому, совершать с ними кражи, на что он согласился, они ему объяснили, как будут совершать кражи. В городском суде их дело рассмотрели, ему дали ___ года условного срока. Точные даты и время совершения краж не помнит. Кражи совершали, передвигаясь на машине ФИО11 на «Тойота Алекс», за рулем всегда сидел сам ФИО129, двери помещений, откуда крали инструменты, вскрывали гвоздодерами, совершали в темное время суток, либо поздно вечером, либо ночью, чтобы их никто не видел. Все краденое продавали разным людям, а вырученные деньги тратили вместе. Так, в ____ года он, ФИО130, ФИО131 и ФИО2 на машине приехали на ____, поздно вечером, либо ночью, подъехали к стройке, где поднялись на 3 этаж, гвоздодером вскрыли дверь, и из комнаты украли сварочный аппарат и другие строительные инструменты. Из этой же стройки они еще 3 раза потом воровали: также в ____ года с другого подъезда, вскрыв гвоздодером двери нескольких комнат, из этих комнат украли перфораторы. Опять в ____ года с того же этажа украли перфораторы, вскрыв дверь гвоздодером, крали разные строительные инструменты. Также в ____ года он, ФИО134, ФИО135 и ФИО2 к строящемуся дома по ____, проникнув на территорию указанного строящегося объекта, поднялись на 2 этаж, где из помещения украли газовые котлы. В ____ года он, ФИО136, ФИО137 и ФИО2 из-под строящегося дома с теплотрасс сняли и украли задвижки и краны. В ____ г. он, ФИО132, ФИО133 и ФИО2 также со строящегося объекта, откуда ранее украли газовые котлы, вскрыли гвоздодером дверь и украли строительные инструменты, также с другого этажа украли. В ____ года он, ФИО141, ФИО142 и ФИО143 со стройки школы на ДСК, вскрыв гвоздодером дверь, украли строительные инструменты, перфоратор. В ____ года он, ФИО144, ФИО145 и ФИО146 со стройки ____ вскрыв гвоздодером дверь, украли сварочный аппарат и другие инструменты. Также из другого помещения украли перфораторы, еще из другого помещения украли насосы. В ____ года он, ФИО147, ФИО148 и ФИО2 со строящегося дома, который стоит напротив стройки на ____., откуда они совершили несколько краж, из подвала, вскрыв гвоздодером дверь, украли насосы. В ____ года он, ФИО150 и ФИО2 со строящегося здания возле Автовокзала, вскрыв гвоздодером дверь, из помещения украли разные строительные инструменты. После этой кражи ФИО149 больше не ходил с ними совершать кражи, кажется уехал из ____, поэтому они предложили совершать кражи с ними ФИО151 и ФИО152, которые согласились и тоже совершали кражи вместе с ними (т.5, л.д. 119-121).

Оглашенные показания свидетель ФИО12 подтвердил, пояснил, что прошло 3-4 года, поэтому не помнил, деньги тратили вместе, покупали вещи, помнит, что ФИО2 просил деньги для мамы, организатором преступлений был ФИО11

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что в составе группы были он, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО2, похищали стройматериалы, инструменты, адресов не помнит, это было в ____ году, главным был ФИО11, он им давал деньги, кому нужны, кому одежду покупал, ездили на «Тойота Алекс» и еще машины были, ездили на 2-3 машинах, ФИО2 и он не были главными, стояли на «шухере», не помнит, кто его пригласил в группу, а его пригласил ФИО156, ФИО2 с ними мало времени был, не знает сколько у него эпизодов.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №1 показал, что в ____ года на футбольном поле, расположенном между жилыми домами по ул. ____ он сначала познакомился с ФИО157 потом он его познакомил со своими друзьями ФИО158 и ФИО159, у ФИО160 и ФИО161 имена были одинаковые ФИО162, поэтому, чтобы их не перепутать ФИО163 звали ФИО164, а ФИО165, а ФИО2 ему представился ФИО166. После того, как он уехал, с ними не общался, но один раз ему звонил ФИО11, уже из СИЗО и сказал, чтобы он никому не рассказывал о том, что они совершили кражи, он ответил хорошо и сразу поменял номер, чтобы они ему не звонили. Прошло уже больше двух лет, краж было много, поэтому он точно все не помнит, может рассказать только в общих чертах. Кражи совершили, разъезжая на трех машинах, но помнит только 2 из 3, «тойота Алекс» и «Тойота Аллион», то есть на разных машинах. Точно когда не помнит, но в ____ года, когда он, ФИО168, ФИО167 и ФИО2 сидели в машине, ФИО169 и ФИО170 предложили ему совершать вместе с ними кражи со строек, потом краденые инструменты со строек продавать, а деньги вместе тратить. Он согласился из-за того, что нужны были деньги, он не работал. Так, с ____ года до конца ____ года он, ФИО171, ФИО2, ФИО172 и ФИО173 совершили больше 20 краж со строек и гаражей, точные адреса не знает, но кражи совершали в районе ____., улиц ____, ____, ____, района ____, ____, ____, некоторые места помнит визуально, может показать. Воровали разные строительные инструменты: перфораторы, дрели, газовые котлы, насосы и разное, все необходимое для строительства, из гаражей своровали колеса машин, с одной машины сняли разные запасные части. Краденое продавали ФИО174 и ФИО175, а деньги хранил при себе ФИО176, деньги тратили вместе, он давал деньги им всем по необходимости, за сколько продавали краденые вещи, места откуда совершали кражи, что воровать, все решали ФИО177 и ФИО178, они по их указанию все делали. (т.5, л.д. 111-113).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердил.

По 1 эпизоду преступления («ТеплоГаз+») –

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ТеплоГаз+» ФИО18 показал, что в ____ году работали двумя бригадами на строящемся объекте ООО «АЭБ Капитал» по адресу: ____, были вскрыты бытовки и похищены инструменты, заказчик предоставлял им помещения, они устанавливали свои двери, замки, для хранения инструментов, согласен с периодом времени, указанным в обвинительном заключении, ____, точно не помнит, какие инструменты были похищены, согласен, что похитили сварочный аппарат постоянного тока «Форсаж-200» стоимостью ___ рублей, комплект дополнительных аксессуаров к сварочному аппарату «Форсаж» стоимостью ___ коп., перфоратор «Bosch GBH 240» стоимостью ___ коп., углошлифовальную машину «GWS 22-230 H Россия» стоимостью ___ рублей, гвоздозабивательный инструмент по бетону «Toua GSN 40 B» стоимостью ___ рублей, материальный ущерб составил ___ коп. Был возвращен только гвоздозабивательный пистолет, остальное не возвращено. К подсудимому в настоящее время претензий не имеет.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- заявление ФИО19 от ____, согласно которому просит принять меры в отношении неустановленных лиц, которые с ____ похитили из строящегося объекта по адресу: ____, инструменты, принадлежащие ООО «ТеплоГаз+» на общую сумму ___ коп. (т.1, л.д. 2);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ____, согласно которому произведен осмотр строящегося объекта по адресу: ____ В ходе которого изъяты: следы обуви путем масштабного фотографирования (т.1, л.д. 62-69). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1, л.д. 70);

- справка об ущербе организации ООО «ТеплоГаз+» на общую сумму ___ коп. (т.1, л.д. 152-159);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3).

Представленные доказательства по 1 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями представителя потерпевшего и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в помещение, где хранилось имущество, принадлежащее ООО «ТеплоГаз+», а именно сварочный аппарат постоянного тока, комплект дополнительных аксессуаров к сварочному аппарату, перфоратор, углошлифовальную машину, гвоздозабивательный инструмент по бетону, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил их. Суд находит доказанным совершение подсудимым преступления с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в помещение, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой.

По 2 эпизоду преступления (ООО «Стрела») –

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Стрела» ФИО21 показал, что осенью, в ____ года, примерно с ____ числа, со строительного объекта на ____ была совершена кража, велось строительство жилого дома, круглосуточно охраняемый объект, периметр огорожен, в ночное время неизвестные лица из квартир украли настенные газовые котлы марки «___ 100-W», штучный товар, похищено было 5 газовых котлов, ущерб составил ___ рублей. На видеокамерах были видны три человека, было темно и лиц не разглядеть, каждый держал по котлу и унес за территорию. Вообще было два факта кражи с их объекта, всего украли 9 котлов, часть вернули.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- заявление ФИО22 от ____, согласно которому просит принять меры к неустановленным лицам, которые в период с ____ похитили по адресу: ____ из помещения строящегося объекта 5 газовых котлов на общую сумму ___ (т.1, л.д. 18);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ____, согласно которому произведен осмотр помещения строящегося объекта по адресу: ____, в ходе осмотра изъяты: 5 следов обуви путем масштабного фотографирования, след орудия взлома путем масштабного фотографирования (т.1, л.д. 19-33). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1, л.д. 46);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3).

Представленные доказательства по 2 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями представителя потерпевшего и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в помещение, где хранилось имущество, принадлежащее ООО «Стрела», а именно газовые котлы в количестве 5 штук, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил их. Суд находит доказанным совершение преступления с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в помещение, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой.

По 3 эпизоду преступления (ООО «ТеплоГаз+») –

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ТеплоГаз+» ФИО18 показал, что в ____ году работали двумя бригадами на строящемся объекте ООО «АЭБ Капитал» по адресу: ____, были вскрыты бытовки и похищены инструменты, заказчик предоставлял им помещения, они устанавливали свои двери, замки, для хранения инструментов, согласен с периодом времени, указанным в обвинительном заключении, ____ года, точно не помнит, какие инструменты были похищены, согласен, что похитили аппарат плазменной резки «Airhold» стоимостью ___ руб., было несколько краж, вернули только гвоздозабивательный пистолет. К подсудимому претензий в настоящее время не имеет.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- заявление ФИО19 от ____, согласно которому просит принять меры в отношении неустановленных лиц, которые с ____ похитили из строящегося объекта по адресу: ____, инструмент, принадлежащие ООО «ТеплоГаз+» на общую сумму ___ рублей (т.1, л.д. 61);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ____, согласно которому произведен осмотр строящегося объекта по адресу: ____ В ходе которого изъяты: следы обуви путем масштабного фотографирования (т.1, л.д. 62-69). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1, л.д. 70);

- справка о стоимости ущерба ООО «ТеплоГаз+» на сумму ___ рублей (т.1, л.д. 93-94);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3).

Представленные доказательства по 3 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями представителя потерпевшего и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в помещение, где хранилось имущество, принадлежащее потерпевшему, а именно аппарат плазменной резки, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил его. Суд находит доказанным совершение подсудимым преступления с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в помещение, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой.

По 4 эпизоду преступления (ООО «Строй Энерго») –

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Строй Энерго» ФИО23 показал, что ООО «Строй Энерго» работает подрядной организацией ЯТЭЦ и занимается строительством теплотрасс, объект был на ____, подвели теплотрассы к новому дому, до вечера работали, должны были утром подать тепло, сделать облицовку вернее, утром приехал на работу и обнаружил, что в самой трассе под домом исчезли задвижки, опорная арматура. Сразу вызвал сотрудников полиции и написал заявление. Это было в ____ году, месяц точно не помнит, в конце июля или начале ____ года. Итого похищены задвижки стальные Ду 50 30с 41нж(к), задвижки стальные Ду 80 30с41нж(к), кран шаровой стальной 11с67п Ду25Ру40 фланц Titan, кран шаровой Ду40 фланцевый, принадлежащие ООО «Строй Энерго». Итого общий ущерб причинён на сумму ___ копеек. Ущерб возмещен подсудимым частично в размере ___ рублей, претензий в настоящее время к подсудимому не имеет. Уточнил, что кража произошла в ____ года.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- заявление ФИО23 от ____, согласно которому в период с ____ с территории строящегося объекта по адресу: ____ похищено имущество стоимостью ___ рублей (т.1, л.д. 96);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ____, согласно которому произведен осмотр территории строящегося ____, в ходе которого изъяты: следы обуви путем масштабного фотографирования (т.1, л.д. 98-105). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1, л.д. 106);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3);

- расписка ФИО23, согласно которой от ФИО2 получено в возмещение ущерба ___ рублей (т.8, л.д. 101).

Представленные доказательства по 4 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями представителя потерпевшего и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в иное хранилище, где хранилось имущество, принадлежащее потерпевшему, а именно задвижки стальные, краны шаровые стальные, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил его. Суд находит доказанным совершение подсудимым преступления с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в иное хранилище, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой.

По 5 эпизоду преступления (ФИО24, ООО «ТеплоГаз+»)–

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО24 показал, что в тот период являлся индивидуальным предпринимателем, занимался монтажом окон, был субподрядчиком на стройке у ООО «АЭБ Капитал» на ____, в ____ году пришел его сотрудник и сказал, что вскрыта дверь, украдены перфоратор «Бош» и уровень, вызвали полицию. Один перфоратор стоит ___ рублей, ущерб не возмещен, но отдали пару перфораторов. Ущерб незначительный, претензий к подсудимому не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшего ФИО24, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в ходе предварительного следствия потерпевший ФИО24 показал, что является индивидуальным предпринимателем с ____ года по настоящее время, по изготовлению и монтажу пластиковых окон. На данный момент они работают на объекте «____, там устанавливают пластиковые окна. У него есть состав работников, которые работают самостоятельно. Бригадиром является ФИО25 ____ в ____ минут, когда он был на планерке в этом же объекте, его работник ФИО48 сообщил ему, что дверь помещения, в котором хранятся их рабочие инструменты, взломана, то есть дверь замка вскрыта. Узнав об этом, он сразу же поднялся на третий этаж и убедился, что замок двери взломан, он зашел внутрь и обнаружил что нет их рабочих инструментов, а именно двух идентичных перфоратора марки «Bosch dfr 2-26» стоимостью одной штуки ___ рублей, двух идентичных строительных уровней стоимостью ___ рублей за одну штуку. Ключи от помещения имеются только у него и у его работников. В ходе дополнительного допроса показал, что офис находится по адресу ____ офис с названием ООО «Окна Стандарт», юридическое название ИП ФИО24 В ____ года они работали на строящемся объекте ____, занимались установкой пластиковых окон. На данном объекте работала его бригада самостоятельно. Бригадиром которой являлся ФИО25 На данном объекте для его рабочей бригады была выделена ____, на третьем этаже, второго подъезда, где его работники хранили инструменты, которыми обеспечивал их он, то есть, он покупал инструменты за свой счет и предоставлял их работникам, чтобы они могли устанавливать окна. Также в данной квартире работники переодевались в рабочую одежду. Дверь они установили сами, это одна из дверей, которые они устанавливают на объектах, а по окончанию работ забирают ее с собой. Дверь закрывалась на навесной замок. Для этого они сделали проушины, чтобы вешать замок. Ключи имелись только у работников. ____ около ____ минут, когда он находился на данном объекте, ему сообщили, что дверь квартиры, в которой хранятся их инструменты, вскрыта, то есть замок висел на месте, а проушина была оторвана. Узнав об этом, он сразу же поднялся на третий этаж, и увидел, что действительно проушины были оторваны, а навесной замок висел на проушине. Войдя в квартиру, увидел, что нет его инструментов, а именно двух идентичных перфораторов марки «BOSH GBH 2-26 DFR» стоимостью 1 штуки ___

рублей, на общую сумму ___ рублей, а также двух строительных уровней, также идентичных, стоимостью ____ рублей, на общую сумму ___ рублей. Перфораторы покупал в магазине «БошПрофи-Маркет», примерно в ____ году, строительный уровень покупал там же в магазине «БошПрофи-Маркет» в ____ году. Таким образом ему причинен материальный ущерб на общую сумму ___ рублей. По факту повреждения двери, ему ущерб не причинен, так как дверь и замок не были повреждены, просто была оторвана проушина. По данному факту претензий не имеет (т.1, л.д. 205-207, т. 3, л.д. 87-98).

После оглашения протоколов допросов потерпевший ФИО24 подтвердил свои показания, пояснил, что противоречия связаны давностью, также подтвердил, что на тот момент ущерб для него являлся значительным.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ТеплоГаз+» ФИО18 показал, что в ____ году работали двумя бригадами на строящемся объекте ООО «АЭБ Капитал» по адресу: ____ были вскрыты бытовки и похищены инструменты, заказчик предоставлял им помещения, они устанавливали свои двери, замки, для хранения инструментов, согласен с периодом времени, указанным в обвинительном заключении, ____, точно не помнит, какие инструменты были похищены, согласен, что похитили перфоратор «Makita» стоимостью ___ рублей, перфоратор «Bosch GBH 240» стоимостью ___ коп., лазерный нивелир «Elitech ЛН 360/1» стоимостью ___ рублей, гвоздезабивательный пистолет по бетону «Toua GSN40B» стоимостью ___ рублей, материальный ущерб составил ___ коп. Вернули только гвоздозабивательный пистолет. К подсудимому претензий в настоящее время не имеет.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- заявление ФИО26 от ____, согласно которому в период с ____ из строящегося дома по адресу: ____ похищены инструменты на общую сумму ___ коп. (т.1, л.д. 115);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ____, согласно которому осмотрено помещение на 2 этаже строящегося объекта на ____, в ходе которого изъяты фрагмент обуви № путем масштабного фотографирования, фрагмент следа обуви № путем масштабного фотографирования (т.1, л.д. 116-124);

- ответ на запрос по стоимости ущерба ООО «ТеплоГаз+» от ____ (т.1, л.д. 184);

- заявление ФИО24 от ____, согласно которому в период с ____ из строящегося жилого дома по адресу: ____ похитили инструмент на общую сумму ___ рублей (т.1, л.д. 190);

- протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение на 3 этаже строящегося объекта на ____ в ходе которого изъят след орудия взлома путем масштабного фотографирования, фрагмент следа обуви путем масштабного фотографирования (т.1, л.д. 191-199). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1, л.д. 200);

- ответ на запрос по стоимости ущерба ФИО24 от ____ (т.1, л.д. 217);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3).

Представленные доказательства по 5 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями представителей потерпевших и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в помещение, где хранилось имущество, принадлежащее потерпевшим, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил его. Суд находит доказанным совершение подсудимым преступления с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину – ФИО24, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в помещение, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль. Причинение потерпевшему значительного ущерба подтверждается показаниями самого ФИО24, который пояснил суду, что в момент совершения преступления по данному эпизоду ущерб для него являлся значительным.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

По 6 эпизоду преступления (ООО «Алексив», ООО «Сахаэлторг», ООО «АЭБ Капитал») –

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «АЭБ Капитал» ФИО27 показала, что ____ сотруднику ООО «АЭБ Капитал» ФИО46 позвонил один из субподрядчиков и сообщил, что на объекте в ____ этаже строящегося жилого дома вскрыта дверь помещения, в котором находились строительные инструменты, были похищены бетоноотделочная машина марки «Raimondi Supertitina» стоимостью ___ рублей, а также затирочный диск к нему стоимостью ___ рублей. Таким образом, ООО «АЭБ Капитал» причинен ущерб на общую сумму ___ рублей. Данное имущество приобреталось по договору купли-продажи от ____ и было фактически новым.

Допрошенный в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи представитель потерпевшего ООО «Сахаэлторг» ФИО28 показал, что в ____ году работали на строящемся объекте ____ застройщик ООО «АЭБ Капитал», инструменты хранились в закрытом помещении в одной из квартир, с ____ был вскрыт замок двери, обнаружили кражу в ____ утра, накануне вечером дверь запирали, были похищены перфоратор марки «BOSCH GBH 2-26» стоимостью ___ рублей в количестве 2 штук, общей стоимостью ___ рублей, перфоратор марки «MAKITA HP 2470» стоимостью ___ рублей, углошлифовальная машина «BOSCH GWS 22-230 JH» стоимостью ___ рублей, принадлежащие ООО «Сахаэлторг». В результате кражи причинен материальный ущерб на общую сумму ___ рублей. Инструменты были приобретены за ___ месяцев до кражи, износа не было. Из похищенного ничего не возвращено.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Алексив» ФИО29 суду показала, что они занимались вентиляцией на строящемся объекте в ____ этаже были предоставлены комнаты и там хранились инструменты, ____ позвонили с работы и сказали о похищении инструментов: перфоратора марки «BOSCH» стоимостью ___ рублей, шуруповерта марки «BOSCH» стоимостью ___ рублей, болгарки «MAKITA» стоимостью ___ рублей в количестве 2 штук, общей стоимостью ___ рублей, материальный ущерб причинен на общую сумму ___ рублей. Претензий к подсудимому не имеет, он возместил ущерб в размере ___ рублей.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- заявление ФИО28 от ____, согласно которому в период с ____ из строящегося объекта по адресу: ____ похищены инструменты на общую сумму ___ рублей (т.2, л.д. 2);

- заявление ФИО45 от ____, согласно которому в период с ____ из строящегося объекта по адресу: ____ похищены инструменты на общую сумму ___ рублей (т.2, л.д. 3);

- заявление ФИО30 от ____, согласно которому в период с ____ из строящегося объекта по адресу: ____ похищены инструменты на общую сумму ___ рублей (т.2, л.д. 4);

- протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение строящегося объекта по адресу: ____, в ходе которого изъяты следы обуви, следы орудия взлома путем масштабного фотографирования (т.2, л.д. 5-17). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1, л.д. 18);

- документы по стоимости ущерба ООО «Алексив» (т.2, л.д. 27-30);

- справка о стоимости ущерба ООО «Алексив» на общую сумму ___ рублей (т.2, л.д. 39);

- ответ на запрос ООО «Профи-Маркет» от ____ по стоимости имущества в отношении ООО «Алексив» (т.2, л.д. 41);

- справка об ущербе ООО «Сахаэлторг» от ____ на общую сумму ___ рубля (т.2, л.д. 56-60);

- ответ на запрос ООО «Профи-Маркет» от ____ по стоимости имущества в отношении ООО «Сахаэлторг» (т.2, л.д. 64);

- справка об ущербе ООО «АЭБ Капитал» от ____ на общую сумму ___ рублей (т.2, л.д. 86);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3);

- расписка ФИО29, согласно которой от ФИО2 получено в возмещение ущерба ___ рублей, приобщенная в судебном заседании.

Представленные доказательства по 6 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями представителей потерпевших и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в помещение, где хранилось имущество, принадлежащее потерпевшим, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил его. Суд находит доказанным совершение подсудимым преступления с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в помещение, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой.

По 7 эпизоду преступления (Потерпевший №1, ООО «Стрела»)–

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 показал, что в ____ году он работал в ИП субподрядчиком по строительным объектам, в тот год он накопил достаточно инструментов, работал на 4 объектах, на объекте по ____ им выделили квартиру, там оградили комнату, деревянная дверь была, ненадежная, он надеялся на охрану, комната была взломана, замок взломан, посмотрели видеозапись, было плохо видно, но видно людей, у него пропало 2-3 шуруповерта: один «Метабо», два «Бош», болгарка «Макита», перфоратор «Бош» и по мелочи. Инструменты его личные были. Ущерб составил около ___ рублей, Джалолова родня или кто полностью ему возместили ущерб наличными денежными средствами. Претензий к подсудимому не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в ходе предварительного следствия потерпевший Потерпевший №1 показал, что ____ примерно в ____ минут он довез инструменты по адресу: ____, а именно: 1 шуруповерт, до этого там еще было 2 шуруповерта, перфоратор и маленькая болгарка, которыми они устанавливали балконы. В это время на объекте находились его напарники, передав им инструменты уехал и больше туда не приезжал. ____ утром примерно ____ минут он приехал на стройку, расположенную по вышеуказанному адресу. Как приехал поднялся на 6 этаж и увидел, что дверь была вскрыта и нараспашку открыта, замок висел на месте закрытый. Он зашел в помещение (склад), где они хранили инструменты. Увидел, что отсутствуют все инструменты, которыми они пользовались. После чего он незамедлительно сообщил о краже в полицию. У него похитили следующие инструменты: 2 шуруповерта марки «BOSCH», синего цвета, 18-ти вольтовые. Первый шуруповерт марки «BOSCH» 18-ти вольтовый в комплект входит три батарейки, одно зарядное устройство, и шуруповерт, был в тканевом чехле черно-синего цвета с красной надписью. Покупал за ___ рублей. Второй шуруповерт «BOSCH» 18-ти вольтовый в комплект входит две батарейки с индикатором, одно зарядное устройство, и шуруповерт был пластиковом чехле темно синего цвета с красной надписью. Покупал за ___ рублей. Данные шуруповерты покупал в магазине «Профи маркет» на ____. Третий шуруповерт марки «Метабо» 18-ти вольтовый, темно-зеленого цвета, в комплект входит 2 батарейки с индикатором зарядки, 1 зарядное устройство и шуруповерт был в чехле темно-зеленого цвета с надписью «Метабо». Покупал в магазине «Билмарт» за ___ рублей. Перфоратор марки «BOSCH», модели 20-D, темно-синего цвета, без ручки. Покупал с рук за ___ рублей. 2 шуруповерта марки «BOSCH» с учетом износа оценивает на ___ рублей, шуруповерт марки «Метабо» с учетом износа оценивает на ___ рублей. Перфоратор с учетом износа оценивает на ___ рублей. Болгарку с учетом износа оценивает на ___ рублей. Общая сумма материального ущерба составляет ___ рублей, ущерб для него является значительным, так как на иждивении имеется несовершеннолетняя дочь и жена, которая не работает. Дополнительно пояснил, что вместе с остальным похищенным у него украли тканевую сумку черно-оранжевого цвета с инструментами: 4 киянки (резиновые молотки сине-белого цвета), угловую линейку, металлический молоток, 2 пассатижи, 2 отвертки, стамеску. Их он не оценивает, размер материального ущерба остается как в первоначальном заявлении. К протоколу допроса прилагает копии гарантийных талонов от похищенного имущества. Ранее не указывал модели, а сейчас согласно гарантийным талоном может точно указать: шуруповерт марки «BOSCH» модели GSR 18-2 LI Plus с серийным номером ___ так же шуруповерт марки «BOSCH» модели GSR 18-2 LI Plus с серийным номером ___, перфоратор марки «BOSCH» модели CBH-2-24D с серийным номером ___. Так же прилагает копии свидетельств постановки на учет в налоговом органе, копию патента, также копии свидетельств о рождении детей и свидетельство о заключении брака, копию графика платежей по кредиту в обоснование значительности материального ущерба. На остальные инструменты у него документы не сохранились, поэтому предоставить не может. Данная кража была совершена путем срыва ушки навесного замка, с деревянной рамы, получается были сорваны с саморезов, поэтому как таковых повреждений нет. В связи с тем, что похищенные инструменты были старые, с учетом износа будет настаивать на стоимости, указанной им ранее: 2 шуруповерта марки «BOSCH» с учетом износа оценивает на ___ рублей,

шуруповерт марки «Метабо» с учетом износа оценивает ___ рублей. Перфоратор с учетом износа оценивает на ___ рублей. Болгарку с учетом износа оценивает ___ рублей. Общая сумма материального ущерба составляет ___ рублей, что для него является значительным ущербом (т. 2, л.д. 104-106, 116-118, 129-130).

После оглашения протоколов допросов потерпевший Потерпевший №1 подтвердил свои показания, пояснил, что противоречия связаны с давностью.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Стрела» ФИО21 показал, что осенью, в ____ года со строительного объекта на ____ была совершена кража, велось строительство жилого дома, круглосуточно охраняемый объект, периметр огорожен, в ночное время неизвестные лица из квартир украли настенные газовые котлы марки «___ 100-W», штучный товар, похищено было 5 газовых котлов, ущерб составил ___ рублей. Вообще было два факта кражи с их объекта, всего украли 9 котлов, часть вернули. На видеокамерах были видны три человека, было темно и лиц не разглядеть, каждый держал по котлу и унес за территорию.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что это произошло 2-3-4 года назад, его друг ФИО179 через объявление купил настенные котлы и положил ему в гараж на хранение. Через некоторое время приехал покупатель смотреть их, оказалось, что это не покупатели, а полицейские, сказали, что котлы краденые, друг не говорил у кого их купил, 4-6 котлов было.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №2 показал, что ____ примерно в ____ минут ему позвонил его одноклассник ФИО180 и попросил предоставить ему место в гараже, со слов ФИО181, тот хотел поставить газовые котлы. Он согласился и примерно через час приехал ФИО182 на своем мини грузовике марки «TOYOTA», государственный регистрационный знак не помнит, белого цвета. Выйдя с автомашины, ФИО183 открыл кунг, внутри были 2 газовых котла, монтажный пистолет. Тот сказал ему, что продает за ___ рублей за один котел. Рассказал ему, что купил по низкой цене. Откуда и у кого купил он у него не спрашивал. ФИО184 попросил его положить в гараж на временное хранение, на что он согласился. Они вместе перетащили котлы и монтажный пистолет в гараж. С ФИО185 знаком с ___ класса, учились в одном классе в Республиканском лицее, отношения дружеские (т.2, л.д. 150-152).

После оглашения протокола допроса свидетель Свидетель №2 подтвердил свои показания, пояснил, что противоречия связаны с давностью.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч.2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные им в ходе предварительного следствия.

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного следствия показал, что проживает по адресу: ____ со своей семьей, также у него есть зять ФИО33, который занимается строительными работами. ФИО33 часто хранит свои инструменты и строительные материалы в его гараже, так как у ФИО33 имеются ключи от его гаража. ____ вечером после работы, он заходил в гараж и видел, что там хранятся газовые водонагревательные котлы в количестве 4 шт., не придал этому значения, так как думал, что ФИО33 положил их на хранение. Откуда он их приобрел и кому они принадлежат, он не интересовался. ____ минут к нему домой пришли сотрудники полиции и предъявили постановление о производстве обыска в жилище и пояснили, что у него дома хранятся похищенные котлы. Затем начали проводить обыск в помещении дома и гаража и в ходе обыска обнаружили газовые-водонагревающие котлы в количестве 4 шт., которые ФИО33 положил на хранение. Сотрудники полиции пояснили, что данные котлы являются предметами, которые были похищены, и их изъяли. После производства обыска он разговаривал с ФИО33, по факту происхождения котлов, на что ФИО33, пояснил, что на

днях он купил данные котлы у ранее незнакомого мужчины, азиатской внешности, выходца из Средней Азии. Данный мужчина сам вышел на ФИО33, который купил у него данные котлы по дешевой цене. О том, что котлы были похищены, он не знал, думал, что приобретает данные котлы у мужчины, который занимается строительством (т. 2, л.д. 153-155).

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- заявление Потерпевший №1 от ____, согласно которому в период ____ года из строящегося объекта по адресу: ____ похищено имущество на общую сумму ___ рублей (т.2, л.д. 103);

- заявление ФИО22 от ____, согласно которому в период с ____ из строящегося объекта по адресу: ____ похищено имущество на общую сумму ___ рублей (т.2, л.д. 131);

- протокол осмотра предметов от ____, согласно которому осмотрены газовые котлы «VIESSMAN VITOPEND 100-W» в количестве 6 единиц, монтажный пистолет, перфоратор марки «BOSCH CBH-2-24DF», углошлифовальная машина «Makita GA0530», коробка с шурупами, дрель №, шуруповерт № PA-GF30 с чехлом с двумя аккумуляторами, сумка с инструментами (т.2, л.д. 156-158). Постановлением от ____ осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2, л.д. 159-160);

- ответ на запрос ООО «Профи-маркет» от ____ о стоимости (т.2, л.д. 125);

- ответ на запрос ООО «Инсмарт» от ____ о стоимости (т.2, л.д. 127);

- счета-фактуры от ____ на газовые котлы (т.2, л.д. 165-169);

- ответ на запрос ООО «ТеплоГаз» о стоимости газового котла (т.2, л.д. 171);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3).

Представленные доказательства по 7 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями представителей потерпевших и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в помещение, где хранилось имущество, принадлежащее потерпевшим, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил его. Суд находит доказанным совершение подсудимым преступления с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину - Потерпевший № 1, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в помещение, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль. Причинение потерпевшему значительного ущерба подтверждается показаниями самого Потерпевший № 1, который подтвердил суду, что в момент совершения преступления по данному эпизоду ущерб для него являлся значительным.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

По 8 эпизоду преступления (ФИО34)–

Допрошенный в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи потерпевший ФИО34 показал, что в ____ года утром пришел на объект строящейся школы, инструментов не было, похитили перфораторы стоимостью ___ рублей, ущерб возмещен полностью, претензий к подсудимому не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшего ФИО34, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в качестве потерпевшего в ходе предварительного следствия ФИО34 показал, что с ____ со своей бригадой работает в новостроящемся здании школы №, расположенном по адресу: ____, б/н ____ возле здания ОП № МУ МВД России «Якутское». Занимаются монтажом фасада. Бригада сотоит из 6 человек, бригадиром является он. Со дня работы использовал свои инструменты а именно: перфоратор фирмы «Bosch» модели «GBH 26 DRE», синего цвета, с кабелем черного цвета, с сечением 2,5 мм, с толстым кабелем, другого характерного нет, так как кроме них, такие кабеля никто не ставит, стоимостью ___ рублей. Шлифовальную угловую машину фирмы «Bosch», синего цвета, с характерным признаком на вилке, была срезана одна вилка. Покупал в ____ году в магазине «Мир инструментов» за ___ рублей. Электрические дрели фирмы «Makita», зеленого цвета, 2 шт., на одной дрели стоял большой патрон, а на второй дрели патрон заварили. Оба покупал в ____ директор за ___ рублей. По гарантийному талону дрели были куплены в магазине «Стройка». Электрозаклепочник фирмы «Time Proof», черно-синего цвета, со следующим характерным признаком, с боку отсутствовала крышка на щетке, перемотанный изолентой, а также вилка была белого цвета, покупал в ____ года из магазина «Hitachi» в ____ за ___ рублей. Общая сумма составляет ___ рублей. Инструменты до ____ хранили в дальнем крыле в комнате, закрывали на ключ. Потом ____ перенесли в комнату, на втором этаже, закрывали на навесной замок. Ключи всегда оставляли у охранника, охранник на территории объекта находится в будке, возле ворот. Территория школы ограждена забором из металлического каркаса, забитая профлистом, где местами имеются проемы. Любой человек сможет туда пройти. Кроме их бригады на данном объекте работают еще 5-6 бригад, от 3 до 20 человек. Территория объекта находится под видеонаблюдением, контора которого находится на ____. Работают с ____ закончили работать в ____ часов, все свои инструменты они оставили в комнате и заперли на замок, ключи оставил у охранника. ____ пришел на работу в ____ часов утра, взяв ключи у охранника, поднялся на второй этаж, где обнаружил взлом двери. Была сломано отверстие от навесного замка, сам навесной замок был цел. Дверь сделана из фанеры толщиной 2,5 см. Потом пройдя в комнату, обнаружил пропажу своих инструментов, следов обуви не заметил, позвонил в отдел полиции. Дополнительно показал, что он работает ИП ___ директором в сфере строительства. Похищенные инструменты принадлежали ему лично. У него сохранился гарантийный талон на высокоскоростную дрель марки «MAKITA», которая была куплена в ____, прилагает копии гарантийного талона к протоколу допроса. Его инструменты хранились на втором этаже, от центрального входа справа, в одном из кабинетов, но так как там была черновая отделка, отсутствовали двери, поэтому они из строительного мусора, собрали дверь и установили ее, чтобы хранить в кабинете свои ценные вещи и инструменты. На двери повесили навесной замок, который был сорван в момент преступления. По данному замку претензий ни к кому не имеет, так как ущерб не был причинен. Также хочет пояснить, что ранее в первом допросе, он неверно указал название одного из похищенных предметов. Так был похищен электрозаклепочник фирмы «Time Proof TAC 500» стоимостью ___ рублей (т. 3, л.д. 15-17, 26-27).

После оглашения протоколов допросов потерпевший ФИО34 подтвердил свои показания, пояснил, что противоречия связаны давностью.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- заявление ФИО34 от ____, согласно которому в период с ____ из строящегося объекта школы № по адресу: ____, б/н, похищены инструменты на общую сумму ___ рублей (т.3, л.д. 2);

- протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение строящегося объекта по адресу: ____, б/н, объект школы №, в ходе которого изъяты следы взлома путем масштабного фотографирования (т.3, л.д. 5-12). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.3, л.д. 13);

- ответ на запрос ООО «Профи-Маркет» от ____ о стоимости (т.3, л.д. 30);

- справка ИП ФИО35 от ____ о размере заработной платы ФИО34 (т.3, л.д. 31);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3).

Представленные доказательства по 8 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями представителей потерпевших и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в помещение, где хранились инструменты, а именно перфоратор, углошлифовальную машину, 2 электродрели, электрозаклепочник, принадлежащие ФИО34, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил их. Суд находит доказанным совершение подсудимым преступления с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в помещение, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль. Квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба гражданину» суд полагает необходимым исключить из обвинения по данному эпизоду в силу ч. 2 ст. 252 УПК РФ, поскольку он объективно не подтверждается изученными материалами дела, учитывая, что ущерб возмещен потерпевшему в полном объеме.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой.

По 9 эпизоду преступления (Потерпевший №2, ФИО24, ООО «Аквапласт+»)–

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший № 2 показал, что является индивидуальным предпринимателем, проводил работы на объекте по ____, на 2 этаже им выделили комнату для хранения инструментов, они сделали решетчатую дверь из арматуры и повесили 2 замка. В ____ году, число не помнит, рабочие сказали, что дверь вскрыли путем отбивания замков, пропали перфоратор сварочный аппарат, болгарка «Макита» и шлифовальная машина. Инструменты принадлежали лично ему. Сумму ущерба не помнит, так как прошло много времени. Ему возместили ___ рублей. Претензий к подсудимому не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №2, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в ходе предварительного следствия потерпевший Потерпевший № 2 показал, что работает у индивидуального предпринимателя ФИО37, который занимается установкой металлоконструкции, также занимается всеми юридическими и финансовыми вопросами, непосредственно занимается вопросом найма рабочих, а также на свои личные деньги покупает все инструменты для проведения работ. Инструменты на балансе ИП «ФИО37» не состоят. В данное время работают на объекте ООО «Адгезия» по адресу: ____, в строящемся многоквартирном доме в качестве субподрядчика. Пока в качестве базы используют ____ указанного дома, в ней хранят свои инструменты. ____ рабочие закончили работу в ____ минут, после чего заперев комнату, в которой хранились инструменты, ушли домой. Входная дверь в квартиру не запиралась на замок, так как в квартиру имеют доступ рабочие других организаций, которые занимаются внутренним ремонтом квартир. В одной из комнат, где они хранили инструменты, сделали дверь из железных арматур на 12 мм, методом сварки. Данная дверь была в виде решетки, закрывалась на два навесных замка, снизу и сверху. ____ утром около ____ минут ему позвонили рабочие и сообщили о том, что ночью кто-то взломал замок двери и украл из комнаты инструменты. Оказалось взломали верхний замок, на коробе замка имелись сколы. Нижний замок взломать не смогли, поэтому проникли путем отжатия верхней части двери. Из комнаты были похищены сварочный инвектор «Brima ARS 200 Север» на 220 вольт и 200 ампер. Заводской номер инвектора 9001. Данный сварочный инвектор приобретался в магазине «Мир инструмента» на Строительном рынке ____ за ___ рублей, еще был похищен комплект «ARS Brima», который представляет собой кабель длиной 8 м стоимостью ___ рублей. В настоящее время с учетом износа оценивает в ___ рублей. Далее был похищен перфоратор «MAKITA HR 2470» с серийным номером ___. Данный перфоратор был приобретен также в магазине «Мир инструментов» на Строительном рынке с учетом скидки за ___ рублей. Данный перфоратор начали эксплуатировать в этом году, до этого он лежал у него дома. Так что его состояние было отличное и он был почти новый, в связи с чем оценивает ее за ту же сумму, за которую приобретал, то есть ___ рублей. Кроме того, была похищена углошлифовальная машина «MAKITA GA 9020» с серийным номером 1640357, была приобретена ____ в магазине «Хозяин» на Строительном рынке за ___ рублей. Машина была также в отличном состоянии, пользовались ею мало, поэтому оценивает в ту же цену. Дополнительно пояснил, что инструменты, которые были похищены в период с ____ по ____ со строящегося объекта, расположенного по адресу: ____ подъезд №, были приобретены им лично, за его денежные средства и принадлежат ему лично. Также внес пояснения по поводу времени. Рабочая группа производила работы с ____ минут, так как в темное время работы они не ведут. На данном объекте у него работали наемные рабочие. В третьем подъезде они выбрали себе одну комнату, где хранили строительные инструменты, обедали и переодевались. Так как дом был не введен, они из арматуры сварили решетчатую дверь, которую закрывали на два навесных замка. Навесные замки были куплены им, замки были старые, которые использовались с объекта на объект, ключи имелись только у него и работников. По факту повреждения одного навесного замка и решетчатой арматуры двери претензий не имеют, так как дверь ценности не представляет, были изготовлены из обрезков, самодельная, а замок был старый, поэтому ценности не представляет. Таким образом, у него были похищены: сварочный инвектор «Brima» стоимостью ___ рублей, кабель для сварочного инвектора «Brima» стоимостью ___ рублей, углошлифовальная машина «MAKITA» стоимостью ___ рублей, перфоратор «MAKITA» стоимостью ___ рублей, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб на общую сумму ___ рублей. Данный ущерб для него не является значительным, так как среднемесячная заработная плата у него составляет ___ рублей (т.3, л.д.46-48, 52-54).

После оглашения протоколов допросов потерпевший Потерпевший №2 подтвердил свои показания, пояснил, что противоречия связаны с давностью.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО24 показал, что в тот период являлся индивидуальным предпринимателем, занимался монтажом окон, в ____ году был субподрядчиком на стройке у ООО «Адгезия» по ____, на втором этаже для сотрудников –

монтажников было место для переодевания, дверь была вскрыта и украден перфоратор «Бош, вызвали полицию. Один перфоратор стоит ___ рублей, ущерб не возмещен, но отдали пару перфораторов. Ущерб незначительный, претензий к подсудимому не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшего ФИО24, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в качестве потерпевшего в ходе предварительного следствия ФИО24 показал, что в ____ года они работали в качестве субподрядчика в строящемся объекте ООО «Адгезия» по адресу: ____, по установке окон и балконных блоков. На данном объекте им предоставили ____, которая расположена на 2 этаже, для того, чтобы работники могли хранить там свои инструменты, обедать, отдыхать и переодеваться. В данной квартире отсутствовала дверь, в связи с чем, для сохранности своих вещей, они сами установили свою дверь, которую они также переносят с объекта на объект, но так как дверь была старая и не могла закрываться, они приделали проушины, для того, чтобы можно было закрывать дверь на навесной замок. Ключи от навесного замка были у его работников. ____ работники закончили работу и ушли около ____ минут, уходя закрыли дверь на навесной замок. ____ примерно в ____ минут ему позвонил работник ФИО38, который работал на данном объекте и сообщил, что проушины навесного замка двери оторваны, навесной замок висит на проушине, в квартире отсутствуют инструменты. Ранее ФИО38 в заявлении, а также в своем допросе указал не правильные марки похищенных перфораторов как «BOSCH GBH 2-25» и «BOSCH GBH 2-26 DFR». В настоящее время у него имеются копии: товарного чека, гарантийного талона, фискального чека. Он сам лично покупал похищенные инструменты, они были совсем новые, купили за пару дней до совершения кражи. ____ в магазине «Профи маркет» перфоратор марки «BOSCH GBH 240 R» стоимостью ___ копеек. ____ в торговом доме «Мир инструментов» перфоратор марки «BOSCH GSR 1800Li» стоимостью ___ рублей. Таким образом, наименование марок и стоимость, которые он указал согласно товарным и фискальным чекам, является действительными. Они находились в пластиковых чемоданчиках с насадками. Таким образом, ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму ___ копеек. По факту вскрытия двери, претензий не имеет, так как дверь и замок не были повреждены, была просто сорвана проушина. (т. 3, л.д. 87-89).

После оглашения протоколов допросов потерпевший ФИО24 подтвердил свои показания, пояснил, что противоречия связаны давностью, также подтвердил, что на тот момент ущерб для него являлся значительным.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Аквапласт-10» ФИО39 показал, что ему позвонили с объекта по ____, жилой дом, сказали, что обнаружено, что у них вскрыта дверь, были похищены два насоса «Вило», и еще кран, точно уже не помнит, вызвали полицию. Насосы были украдены перед самым запуском отопления, им пришлось покупать новые, уже по другой цене. Это произошло года три назад, в ____ году, примерно в это время. Похищенное не возвращено, но к подсудимому претензий не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО39, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в качестве представителя потерпевшего в ходе предварительного следствия ФИО39 показал, что работает в ООО «Аквапласт-10» главным инженером. ООО «Аквапласт-10», занимается монтажом сантехнического оборудования. В настоящее время организация работает в качестве субподрядчика в новом жилом доме по адресу: ____. Генеральный подрядчик ООО «Адгезия». В данном доме в индивидуально-тепловых пунктах в ____ года устанавливали циркулярные насосы IPL 40/115-0, 55/2 0,55 кВт, Wilo. ____ ему позвонил прораб ООО «Аквапласт-10» ФИО40 и сообщил ему, что на объекте по вышеуказанному адресу был взломан замок входной двери индивидуального теплового пункта № и оттуда были похищены 2 циркулярных насоса «Wilo» и 2 шаровых крана «JIP Standart FF Ду65, Ру, Tmax», приобретали также в ООО «Ласка» за ____ копеек за каждую. Таким образом, общий ущерб, причиненный действиями не известных лиц

организации, составляет ___ копейка. Дополнительно добавил, что стоимость похищенного указана с учетом НДС, так как юридические лица при покупке товара облагаются НДС, в связи с чем, один циркуляционный насос «WILO» стоит ___ рублей, общая стоимость за два циркуляционных насоса составляет ____ рублей, один шаровый кран «JIP Standart» стоимостью ____ рубля, общая стоимость двух шаровых кранов составляет ___ рублей. ____ минут, ему позвонил прораб ООО «Аквапласт-10» ФИО40 и сообщил, что ____ минут пришел на работу и обнаружил, что дверь в бойлерную 3 подъезда, была взломана, а именно отсутствовал навесной замок на двери бойлерной. Данную дверь они установили сами, дверь металлическая, которую они переносят с объекта на объект и устанавливают в том помещении, которое им предоставляют, для хранения инструментов, оборудования и вещей. В данной бойлерной циркуляционные насосы уже были смонтированы и подключены, были готовы к запуску системы отопления, а шаровые краны лежали рядом, так как их не успели смонтировать. Таким образом, ООО «Аквапласт-10» причинен ущерб на сумму ___ рублей. По поводу вскрытия двери, а именно отсутствия навесного замка, ООО «Аквапласт-10» претензий не имеет, так как дверь повреждена не была, а замок был старый китайский, ценности не имеет. (т.3, л.д. 120-121, 123-125).

После оглашения протоколов допросов представитель потерпевшего ФИО39 подтвердил свои показания, пояснил, что противоречия связаны давностью.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- ответ на запрос по стоимости ущерба ФИО24 от ____ (т.1, л.д. 217);

- заявление Потерпевший №2 от ____, согласно которому в период с 28 до ____ из строящегося объекта по адресу: ____ похитили инструменты на общую сумму ___ рублей (т.3, л.д. 33);

- протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение строящегося объекта по адресу: ____, в ходе которого изъяты: навесной замок, упакован в пакет № (т.3, л.д. 34-40). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.3, л.д. 41);

- копии документов по стоимости имущества Потерпевший №2 (т.3, л.д. 56-63);

- ответ на запрос «Планета Электро» о стоимости от ____ (т.3, л.д. 66);

- заявление ФИО38 от ____, согласно которому в период с 28 до ____ из строящегося объекта по адресу: ____ похитили инструменты на общую сумму ___ рублей (т.3, л.д. 67);

- протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение строящегося объекта по адресу: ____, в ходе которого изъят след орудия взлома путем масштабного фотографирования (т.3, л.д. 68-75). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.3, л.д. 76);

- заявление ФИО39 от ____, согласно которому в период с ____ из строящегося объекта по адресу: ____ похитили инструменты на общую сумму ___ коп. (т.3, л.д. 104);

- протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение строящегося объекта по адресу: ____, в ходе которого изъяты: окурок от сигареты, упакован в пакет №, гвоздодер, упакован в пакет № (т.3, л.д. 105-113);

- копии документов по стоимости имущества ООО «Аквапласт-10» (т.3, л.д. 128-137);

- ответ на запрос АО «Востоктехторг» о стоимости от ____ (т.3, л.д. 139);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3);

- расписка Потерпевший № 2, согласно которой от ФИО2 получено в возмещение ущерба ___ рублей (т.8, л.д. 102).

Представленные доказательства по 9 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями представителей потерпевших и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в помещения, где хранилось имущество, принадлежащее потерпевшим, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил его. Суд находит доказанным совершение подсудимым преступления с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в помещение, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль. Квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба гражданину» подлежит оставлению в обвинении по данному эпизоду, несмотря на фактические отсутствие данного признака в части хищения имущества, принадлежащего потерпевшему Потерпевший № 2, поскольку для одного из потерпевших - ФИО24 причиненный ущерб на момент совершения преступления являлся значительным. При этом указанный признак подлежит исключению при описании существа обвинения в отношении Потерпевший №2

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

По 10 эпизоду преступления (ООО «Кинг-95»)–

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Кинг-95» ФИО41 показал, что дату не помнит, ему позвонили со строящегося объекта школы № по ____, сообщили, что совершена кража, там было много инвентаря строительного, список ими был предоставлен в отдел полиции, написали заявление. Техника была новая, стоимостью примерно на ___ рублей, инвентарь хранился в бытовке, типа склада на строительном объекте, не был в открытом доступе.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО41, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе в качестве представителя потерпевшего в ходе предварительного следствия ФИО41 показал, что ____ после обеда ему на сотовый телефон позвонили со строительного объекта ___, расположенной по ____. Они являются подрядчиками данного строительства. Прораб сообщил, что на данном объекте пропали инструменты, а именно: перфоратор марки «Хитачи» в количестве 1 штуки стоимостью ___ рублей; шуруповерт

марки «Хилти» в количестве 1 штуки стоимостью ___ рублей; шуруповерт марки «Хитачи» в количестве 1 штуки стоимостью ___ рублей; болгарка «Хитачи» в количестве 1 штуки стоимостью ___ рублей; лазерный уровень в количестве 1 штуки стоимостью ___ рублей. Итого общий материальный ущерб составил ___ рублей. Данные инструменты хранились в одной из комнат на первом этаже, где они поставили временную дверь, которая принадлежит ООО «Кинг», которая была заперта на навесной замок. Со слов работников строительного объекта, было установлено, что ____ примерно в ____ минут они закончили работать и разошлись по домам. ____ минут работники, придя на объект, обнаружили кражу, которая была совершена путем взлома навесного замка. В ходе дополнительного допроса уточнил, что в период с ____ из строительного объекта 35 школы, расположенной по ____, из помещения комнаты, расположенной на первом этаже, путем взлома навесного замка проникли и похитили инструменты, принадлежащие ООО «Кинг-95». В настоящее время у них имеется копии счет-фактуры с указанием точной марки и стоимости похищенного имущества. Так согласно копий счет-фактур установлено, что похищены следующие инструменты: перфоратор марки «HITACHI DH 28 PCY» стоимостью ___ рублей, шуруповерт марки «HILTI» стоимостью ___ рублей, шуруповерт марки «HITACHI C7SS» стоимостью ___ рублей, пила циркулярная марки «C7SS» стоимостью ___ рублей, лазерный уровень стоимостью ___ копеек. Итого общий материальный ущерб составил ___ копеек. Данные инструменты хранились в одной из комнат на первом этаже, где они поставили временную дверь, которая принадлежит ООО «Кинг», которая была заперта на навесной замок. Похитители повредили замок, данный замок ценности для них не представляет (т. 3, л.д. 163-165, 172-174).

После оглашения протоколов допросов представитель потерпевшего ФИО41 подтвердил свои показания, пояснил, что противоречия связаны в связи с давностью, на тот момент помнил лучше.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- заявление ООО «Кинг-95» от ____, согласно которому ____ из строящегося объекта школы № по адресу: ____ похитили инструменты (т.3, л.д. 144);

- протокол осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение комнаты строящегося объекта школы № по адресу: ____, в ходе которого изъяты: след перчаток, упакован в пакет №, следы рук, упакованы в пакет №, смыв вещества, упакован в пакет № , след обуви путем масштабного фотографирования, гвоздодер, упакован в пакет № , замок, упакован в пакет № (т.3, л.д. 145-154). Постановлением от ____ изъятые предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.3, л.д. 155);

- копии документов по стоимости имущества ООО «Кинг-95» (т.3, л.д. 182-187);

- ответ на запрос ООО «Строительная техника» от ____ о стоимости (т.3, л.д. 190);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО11 (т.5, л.д. 126-163);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении ФИО12, ФИО20 (т.5, л.д. 164-207);

- приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от ____ в отношении Свидетель №1 (т.5, л.д. 208-277);

- постановление о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 (т.5, л.д. 1-3).

Представленные доказательства по 10 эпизоду преступления, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с

показаниями представителя потерпевшего и подсудимого, свидетелей обвинения. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы незаконно проник в помещение, где хранилось имущество, принадлежащее ООО «Кинг-95», а именно перфоратор, шуруповерты, лазерный уровень, и умышленно, тайно, безвозмездно, незаконно и противоправно похитил его. Суд находит доказанным совершение подсудимым преступления с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, поскольку он не имел доступа для проникновения в помещение, также он был в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, имел отведенную ему роль.

Таким образом, действия ФИО2 подлежат квалификации по данному эпизоду по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой.

Кроме того, в ходе предварительного и судебного следствия подсудимый ФИО2 вину в совершении им хищений по 10 эпизодам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, признал полностью. Показания, данные подсудимым в ходе судебного заседания, суд принимает как доказательства, поскольку они согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей, а также с исследованными материалами дела. Также суд не находит оснований подвергать сомнению показания допрошенных потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей. Каких-либо нарушений закона, влекущих недопустимость исследованных протоколов следственных и процессуальных действий, равно как и иных доказательств, судом не установлено.

Суд находит доказанным совершение краж подсудимым в составе организованной группы. Так, организованность данной преступной группы заключалась в предварительном объединении лиц для совершения преступлений, в организации, тщательном планировании и подготовке преступлений, приискании объектов преступлений, четком распределении между собой ролей, что позволило организованной преступной группе функционировать в течение продолжительного времени. Устойчивость организованной преступной группы выразилась в стабильности и сплоченности ее состава, тесной взаимосвязи между ее членами, общей преступной цели, наличии доверительных отношений, взаимных интересов, единстве образа жизни и взглядов участников на совершение преступлений, обусловленной жаждой наживы, высоком уровне организованности, согласованности их действий при подготовке и совершении каждого преступления, в постоянстве способов и методов преступной деятельности, а также в продолжительном периоде времени совместной преступной деятельности. Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, признанных судом относимыми, допустимыми, достоверными, достаточными для разрешения уголовного дела, вину подсудимого в совершении преступлений суд считает доказанной.

Время, место и способ совершения преступления по всем 10 эпизодам преступлений суд находит доказанными и установленными в судебном заседании.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО2 установлено, что ___

Согласно справкам, выданным ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» ФИО2 на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит, сведения о прохождении лечения отсутствуют. Оснований для сомнений по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено, ввиду чего суд приходит к выводу, что подсудимый вменяем, в связи с чем подлежит наказанию за совершенные преступления.

При назначении вида и меры наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в отношении подсудимого ФИО2 суд признает по всем преступлениям - полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой

возраст, положительные характеристики, наличие пожилой бабушки, которой он оказывает помощь, ее состояние здоровья, состояние здоровья матери, отсутствие судимости, принесение извинений потерпевшим, кроме того, по преступлениям в отношении потерпевших ООО «Алексив» (6 эпизод), ООО «Строй Энерго» (4 эпизод), Потерпевший №2 (9 эпизод) – частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ в отношении подсудимого ФИО2 суд не установил. Совершение преступлений организованной группой по преступлениям, предусмотренным п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, охватывается квалифицирующим признаком преступлений, в связи с чем отягчающим обстоятельством не может быть признано.

Преступления, инкриминируемые подсудимому, относятся к категории умышленных тяжких преступлений против собственности. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимому правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств при решении вопроса о назначении подсудимому наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данных преступлений, личность виновного, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд с учетом положения ст. 43 УК РФ, в целях достижения справедливости и исправительного воздействия наказания, возможного предупреждения совершения новых преступлений, считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы по всем эпизодам преступлений.

Обсуждая вопрос о применении к назначаемому наказанию положений ст. 73 УК РФ, суд с учетом признания вины, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающего обстоятельства, считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, но в условиях контроля со стороны органов, ведающих исполнением наказания, с возложением определенных обязанностей.

Данное наказание восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимого ФИО2 и предупредит совершение им новых преступлений.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 158 УК РФ, не подлежит назначению, поскольку суд считает, что с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств исправление ФИО2 возможно в ходе отбытия основного наказания.

Оснований для применения положений ч.1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Окончательное наказание подсудимому ФИО2 по совокупности совершенных им преступлений подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ - путем частичного сложения наказаний.

В ходе судебного заседания представителями потерпевшего ООО «АЭБ Капитал» заявлен гражданский иск, согласно которому они просят взыскать с ФИО2 имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 96 580 рублей.

В судебном заседании истец - представитель ООО «АЭБ Капитал» ФИО42 исковые требования поддержала в полном объеме.

Указанные исковые требования ответчик – подсудимый ФИО2 признал частично, мотивируя тем, что преступление совершено им в составе организованной группы совместно с ФИО11, ФИО12, Свидетель №1, в отношении которых уголовное дело было выделено в отдельное производство, считает, что ущерб должен быть возмещен и за счет них в том числе.

Целями уголовного судопроизводства являются не только привлечение виновных лиц к ответственности и предупреждение преступлений, но и защита прав граждан, в том числе на возмещение вреда, причиненного преступлением.

Согласно ст. 42 УПК РФ основанием для признания юридического лица потерпевшим является факт причинения ему преступлением имущественного вреда.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Из представленных к исковому заявлению документов, а также материалами уголовного дела, установлен размер причиненного истцу имущественного вреда на сумму ___ рублей.

Выслушав мнение участников уголовного судопроизводства, принимая во внимание разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суда от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которым, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого, суд считает необходимым взыскать с ФИО2 в пользу ООО «АЭБ Капитал» в возмещение имущественного вреда ___ рублей. Таким образом, иск подлежит удовлетворению в полном объеме. При этом суд считает необходимым разъяснить ФИО2 право на обращение в суд с иском о возмещении ущерба с иных лиц в порядке регресса.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по первому эпизоду) в виде 03 (трех) лет 09 (девяти) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы,

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по второму эпизоду) в виде 03 (трех) лет 09 (девяти) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы,

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по третьему эпизоду) в виде 03 (трех) лет 09 (девяти) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы,

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по четвертому эпизоду) в виде 03 (трех) лет 07 (семи) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы,

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по пятому эпизоду) в виде 03 (трех) лет 09 (девяти) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы,

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по шестому эпизоду) в виде 03 (трех) лет 07 (семи) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы,

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по седьмому эпизоду) в виде 03 (трех) лет 09 (девяти) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы,

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по восьмому эпизоду) в виде 03 (трех) лет 09 (девяти) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы,

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по девятому эпизоду) в виде 03 (трех) лет 07 (семи) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы,

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (по десятому эпизоду) в виде 03 (трех) лет 09 (девяти) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде 06 (шести) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 03 (три) года.

Возложить на осужденного ФИО2 обязанности:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных;

- не реже одного раза в месяц, в установленный инспектором день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства;

- без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства и работы.

Контроль за поведением ФИО2 возложить на органы, ведающие исполнением наказания по месту жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковое заявление ООО «АЭБ Капитал» удовлетворить в полном объеме, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «АЭБ Капитал» в возмещение имущественного вреда ___

Вещественные доказательства: ___

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденному разъяснить ему право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч. 4 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья п/п Л.В. Дмитриева

Копия верна: Судья Л.В. Дмитриева

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».